MUNICIPALIDAD GODOY CRUZ
Ordenanza Nº 7443

VISTO:

El Expediente Nº 2024-001970/I1-GC, caratulado: DIRECCIÓN DE RENTAS – E/PROYECTO CÓDIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL; y

CONSIDERANDO:

Que con fecha 12 de diciembre de 2022, este Honorable Cuerpo aprobó la Ordenanza 7306, la cual tiene como objeto adherir a la Ley Provincial 9361/21 y su Anexo, la cual crea el Código Tributario Municipal Armonizado

Que en la actuación 2, la Dirección de Rentas eleva el presente proyecto, en cumplimiento del Artículo 2° de la Ordenanza 7306/22, el cual establece “... Facúltese al Departamento Ejecutivo para dictar un texto ordenado del Código Tributario Municipal ... integrado en su parte general por el Código Tributario Municipal Armonizado Ley 9361 y las disposiciones subsistentes de la Ordenanza 1934/78. La autorización se extiende además para renumerar correlativamente los artículos, armonizar, incorporar títulos e introducir las modificaciones gramaticales y las referencias normativas que correspondan, siempre y cuando no se altere sustancialmente lo reglado por cada disposición”

Que con fecha 19 de noviembre de 2024 se reunió la Comisión de Hacienda, Presupuesto, Crédito Público y Peticiones ampliada a todos los ediles del Cuerpo, de la misma forma participaron de esta reunión, Funcionarios del Departamento Ejecutivo los que dieron las explicaciones del cuadro Tarifario 2025.

Que la referida Ley tiene como objeto:

“... a. Uniformar los procedimientos administrativos y tributarios en toda la Provincia de Mendoza.

b. Propiciar la colaboración mutua entre los organismos de recaudación municipales y provinciales a efectos de planificar acciones conjuntas a fin de lograr:

1. Disminución de la evasión;

2. Homogeneización de información y datos;

3. Capacitación del personal específico; y

4. Mejora de la recaudación municipal y demás alcances a efectos de fortalecer la propia autonomía municipal simplificando la carga tributaria a los contribuyentes en la Provincia de Mendoza.”

Que en virtud del Art. 4 de la referida norma, esta Comisión sugiere la aprobación del Proyecto enviado por Dirección de Rentas.

POR ELLO:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE GODOY CRUZ

ORDENA

CÓDIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL

LIBRO PRIMERO: PARTE GENERAL

TÍTULO PRIMERO - DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I – ÁMBITO DE APLICACIÓN

ARTÍCULO 1: Los tributos que establezca esta Municipalidad se regirán por las disposiciones de este Código y la Ordenanza Tarifaria Anual y las demás Ordenanzas de índole tributaria. Ningún tributo puede ser exigido sino en virtud del presente Código y/o de la Ordenanza Tarifaria Anual u otra Ordenanza tributaria, las que necesariamente deben:

a. Definir el hecho imponible de la obligación tributaria.

b. Establecer el sujeto pasivo.

c. Fijar la base imponible y la alícuota o el monto del tributo.

ARTÍCULO 2: La Municipalidad podrá, a través de Ordenanzas, establecer incentivos, exenciones, reducciones, deducciones y otros beneficios.

ARTÍCULO 3: La analogía es admisible para colmar vacíos legales, pero en virtud de ella no deben crearse tributos ni exenciones, ni ampliar el alcance de los hechos imponibles o ilícitos tributarios.

Serán de aplicación supletoria para los casos no previstos en este Código, las normas del Código Fiscal de la Provincia de Mendoza y de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Provincia de Mendoza, en ese orden de prelación.

CAPÍTULO II – OBLIGACIONES FISCALES

ARTÍCULO 4: La Municipalidad puede establecer los recursos tributarios observando el alcance y contenido que les fije la Constitución Provincial y la Ley Orgánica de Municipalidades. Debe respetar los principios constitucionales de la tributación y la armonización con el régimen impositivo provincial y federal.

Los tributos municipales son las prestaciones pecuniarias que el Municipio, en ejercicio de su poder de imperio, puede exigir con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines.

CONCEPTO DE TASA MUNICIPAL

ARTÍCULO 5: Tasa municipal es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador, la prestación efectiva o potencial de un servicio brindado por un Municipio o el aprovechamiento de un bien público, individualizado o que se refiera, afecte o beneficie de modo particular al obligado

tributario, cuando el servicio o el aprovechamiento no sean de solicitud o recepción voluntaria para los obligados tributarios, cuyo monto debe corresponder al costo o mantenimiento de ese servicio.

CONCEPTO DE DERECHOS O CÁNONES

ARTÍCULO 6: Los derechos o cánones municipales son los tributos que se originen como consecuencia del otorgamiento de permisos, licencias o autorizaciones de cualquier naturaleza, ya sea para el uso u ocupación de bienes del dominio público municipal o que trascienda ésta, como así también permisos de otra índole.

CONCEPTO DE CONTRIBUCIÓN DE MEJORA

ARTÍCULO 7: Las contribuciones de mejoras son las prestaciones pecuniarias que por disposición de las Ordenanzas Fiscales están obligados a pagar a una Municipalidad los sujetos que obtengan beneficios individuales o mejoras en los bienes que detenten o sean de su propiedad, derivadas de la realización de obras públicas o de actividades especiales del Municipio.

CAPÍTULO III – MÉTODOS DE INTERPRETACIÓN

ARTÍCULO 8: Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 3º, en la interpretación de las disposiciones del presente Código y/o de la Ordenanza Tarifaria Anual y/o demás Ordenanzas de Índole Tributaria, se atenderá al fin de las mismas y a su significación económica.

Solo cuando no sea posible fijar por la letra o por su espíritu, el sentido o alcance de las normas, conceptos o términos de las disposiciones antedichas, podrá recurrirse a las normas, conceptos y términos del derecho privado.

LA REALIDAD COMO BASE DE INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS NORMAS

ARTÍCULO 9: Para determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible se atenderá a los actos, situaciones y relaciones económicas que efectivamente realicen, persigan o establezcan los contribuyentes. Cuando éstos sometan esos actos, situaciones o relaciones a formas o estructuras jurídicas que no sean manifiestamente las que el derecho privado ofrezca o autorice para configurar adecuadamente la cabal intención económica y efectiva de los contribuyentes, se prescindirá en la consideración del hecho imponible real, de las formas y estructuras jurídicas inadecuadas, y se considerará la situación económica real como encuadrada en las formas o estructuras que el derecho privado les aplicaría o las que les permitiría aplicar como las más adecuadas a la intención real de los mismos, con independencia de las escogidas por los contribuyentes.

TÍTULO II – SUJETOS DE LA RELACIÓN TRIBUTARIA

CAPÍTULO I – FUNCIONES Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN

ARTÍCULO 10: La Autoridad de Aplicación del presente Código y las demás ordenanzas fiscales será la Dirección de Rentas, denominada en este Código “Organismo Fiscal” correspondiéndole todas las facultades y funciones referentes a la verificación, fiscalización, determinación y recaudación de los gravámenes y sus accesorios, establecidos por este Código y las demás Ordenanzas de índole tributaria y/o fiscal. La Autoridad de Aplicación podrá delegar expresamente,

todas las funciones y facultades en otro funcionario de su dependencia para hacer cumplir las disposiciones establecidas en el presente Código y por las demás Ordenanzas Fiscales.

ARTÍCULO 11: El Organismo Fiscal tendrá a su cargo las siguientes funciones:

a) Establecer y modificar su organización interna, y reglamentar el funcionamiento de sus oficinas, sin alterar la estructura básica aprobada previamente por el Departamento Ejecutivo.

b) Verificar, fiscalizar, determinar y recaudar los recursos tributarios, así como también sus intereses, legislados en las respectivas Ordenanzas Tarifarias.

c) Aplicar sanciones por infracciones a las disposiciones de este Código, la Ordenanza Tarifaria vigente y las demás Ordenanzas Tributarias.

d) Tramitar las solicitudes de repetición, compensación y exenciones con relación a los tributos cuya recaudación se encuentra a cargo de la Municipalidad, y resolver las vías recursivas previstas en este Código en las cuales sea competente.

e) Recaudar los recursos que se liquidan, determinan y/o recaudan por otras oficinas, y reglamentar los sistemas de percepción y control de los mismos.

ARTÍCULO 12: Para el cumplimiento de sus funciones el Organismo Fiscal tiene las siguientes facultades:

a) Exigir la presentación de constancia de libre deuda o regularización de deudas tributarias previo a la iniciación de cualquier trámite o gestión ante el Municipio.

b) Exigir en las transferencias de inmuebles, negocios, activos y/o pasivos de los contribuyentes o cualquier otro acto de similar naturaleza, la acreditación de la inexistencia de deudas fiscales por tributos que los afectan hasta la fecha de otorgamiento del acto mediante Certificado de Libre Deuda expedido por el Fisco Municipal.

c) Solicitar la colaboración de los entes públicos, autárquicos o no, y de funcionarios de la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal.

d) Exigir de los contribuyentes y responsables la exhibición de los libros o instrumentos probatorios de los actos y operaciones que puedan constituir o constituyan hechos imponibles o se refieran a hechos imponibles consignados en las declaraciones juradas.

e) Enviar inspecciones a todos los lugares donde se realicen actos, operaciones o ejerzan actividades que originen hechos imponibles, se encuentren comprobantes relacionados con ellos, o se hallen bienes que constituyan objeto de tributación, con facultad para revisar los libros, documentos o bienes del contribuyente o responsable.

f) Citar a comparecer al contribuyente o responsable para que conteste sobre hechos o circunstancias que a juicio del Organismo Fiscal tengan o puedan tener relación con tributos de la Municipalidad, como también para que ratifiquen o rectifiquen declaraciones juradas.

g) Requerir a los mismos sujetos mencionados en el inciso anterior, informes sobre hechos en que hayan intervenido o contribuido a realizar.

h) Requerir a terceros, ya sea que se tratare de personas físicas o de entes públicos o privados, información relativa a contribuyentes o responsables, siempre y cuando la misma se refiera a hechos imponibles regulados en la Ordenanzas Fiscal.

i) Intervenir documentos y registros informáticos y disponer medidas tendientes a su conservación y seguridad.

j) Imponer la obligación de llevar uno o más libros, en los que deberán constar las operaciones y los actos relevantes para las determinaciones de las obligaciones tributarias.

k) Emitir boletas de deuda de tributos municipales para el cobro judicial de tributos, así como también certificados de libre deuda.

l) Requerir a los contribuyentes y/o responsables, cuando se lleven registraciones mediante sistemas de computación de datos, información o documentación relacionada con el equipamiento tecnológico utilizado y sobre características técnicas del hardware y software. El personal fiscalizador del Organismo Fiscal podrá utilizar programas informáticos que posibiliten la obtención de datos instalados en el equipamiento del contribuyente o responsable. En tales supuestos, el personal verificador deberá limitarse a obtener los datos que fueren indispensables para llevar a cabo las tareas de verificación o fiscalización.

m) Rechazar o convalidar la compensación entre créditos y débitos tributarios efectuada por un mismo contribuyente y/o responsable

n) Acreditar, a pedido del interesado o de oficio, los saldos que resulten a favor de los contribuyentes y/o responsables por pagos indebidos, excesivos o erróneos y declarar la prescripción de los créditos fiscales.

o) Disponer, de oficio o a solicitud del interesado, la devolución o acreditación a cuenta de futuros pagos de los tributos pagados indebidamente, cuando la causa del pago indebido fuera imputable a la administración.

p) Pronunciarse en las consultas sobre la forma de aplicar las normas tributarias.

q) Implementar operativos, programas y acciones contra la morosidad y la evasión que crea conveniente en distintos puntos geográficos del Municipio, ya sea en forma individual o coordinada con otras dependencias nacionales, provinciales o municipales con competencia tributaria.

r) Aplicar la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza que haya declarado la inconstitucionalidad de normas tributarias que deban emplearse en algún caso concreto.

Modificar las determinaciones tributarias cuando se advierta error, omisión, dolo o fraude en la exhibición o consideración de los antecedentes tomados como base de aquélla.

ARTÍCULO 13: En todos los casos en que se hubiera hecho ejercicio de facultades de verificación y fiscalización, los funcionarios que las efectúen deberán labrar acta del procedimiento realizado, así como de la existencia e individualización de los elementos o archivos inspeccionados, exhibidos, intervenidos o copiados, como así también de las respuestas y contestaciones verbales efectuadas por los interrogados e interesados

ARTÍCULO 14: El Departamento Ejecutivo mediante la Dirección con competencia para ello, podrá requerir bajo su responsabilidad el auxilio de la fuerza pública, cuando ello fuera necesario para hacer comparecer a las personas citadas o para la ejecución de órdenes de clausura.

ARTÍCULO 15: El Organismo Fiscal podrá solicitar orden de allanamiento al Juez competente, siempre y cuando la misma tenga por objeto posibilitar el ejercicio de las facultades de verificación y fiscalización enumeradas en el Artículo 12, y los contribuyentes, responsables o terceros se hubieren opuesto ilegítimamente a su realización o existan motivos fundados para suponer que se opondrán ilegítimamente a la realización de tales actos.

CAPÍTULO II – SUJETOS PASIVOS DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

ARTÍCULO 16: Los contribuyentes y/o responsables se encuentran obligados a abonar los tributos en la forma y oportunidad en que lo establezca este Código Tributario Municipal y la Ordenanza Tarifaria vigente.

ARTÍCULO 17: Son contribuyentes los titulares o responsables de los bienes o actividades a cuyo respecto se configuren los hechos imponibles previstos en esta Ordenanza y en las modificatorias o complementarias que pudieren dictarse con arreglo a la Ley Orgánica de las Municipalidades. Se reputarán tales:

a) Las personas humanas capaces o incapaces según el derecho privado.

b) Las personas jurídicas del Código Civil y Comercial de la Nación.

c) Las sociedades, asociaciones, entidades y empresas que no tengan la calidad prevista en el inciso anterior, y aun los patrimonios destinados a un fin determinado, cuando unas y otros sean considerados por las leyes tributarias como unidades económicas para la atribución del hecho imponible.

d) Las sucesiones indivisas, cuando las leyes tributarias las consideren como sujetos para la atribución del hecho imponible, en las condiciones previstas en la ley respectiva.

e) Los organismos del Estado Nacional, Provincial o Municipal y las empresas o entidades de propiedad o con participación estatal.

ARTÍCULO 18: Cuando un mismo hecho imponible sea realizado por, o esté en relación con, dos

(2) o más personas, todas se considerarán contribuyentes por igual y estarán solidariamente obligadas al pago del tributo por la totalidad de éste.

Los hechos imponibles realizados por una persona o entidad se atribuirán también a otra persona o entidad con la cual aquella tenga vinculaciones económicas o jurídicas, cuando de la naturaleza de esas vinculaciones resultare que ambas personas o entidades puedan ser consideradas como constituyendo una unidad o conjunto económico. En este caso, ambas personas o entidades se considerarán como contribuyentes codeudores y solidarios.

ARTÍCULO 19: Están obligados a abonar los tributos municipales y sus accesorios con los recursos que administren, perciben o que disponen, como responsables solidarios del

cumplimiento de la deuda tributaria de sus representados, mandantes, acreedores y/o titulares de los bienes administrados o en liquidación, los siguientes responsables:

a) Los padres tutores o curadores de los incapaces o inhabilitados. Los directores, gerentes, apoderados y demás representantes de las personas jurídicas, sociedades de personas, de capital o mixtas, asociaciones, entidades, empresas y patrimonios como así también los síndicos y liquidadores de las quiebras, síndicos de los concursos, representantes de las sociedades en liquidación y los administradores legales o representantes judiciales de las sucesiones y, a falta de estos, el cónyuge supérstite y demás herederos.

b) Los administradores o apoderados de patrimonios, empresas o bienes y otras entidades comprendidas en el Artículo 17 inciso c) que en ejercicio de sus actividades puedan determinar íntegramente la materia imponible que grava la Ordenanza Fiscal con relación a los titulares de aquéllos y pagar el gravamen correspondiente.

c) Los agentes de retención y los de percepción.

ARTÍCULO 20: Las personas mencionadas en el artículo anterior deben cumplir por cuenta de sus representados y/o de los titulares de los bienes que administran y/o liquidan, los deberes que la Ordenanza Fiscal imponga a aquellos para los fines de la verificación, fiscalización, determinación y recaudación de los tributos.

ARTÍCULO 21: Responden con sus bienes y solidariamente con los deudores de los tributos y, si los hubiere, con otros responsables de los mismos, sin perjuicio de las sanciones correspondientes a las infracciones cometidas:

a) Todos los responsables enumerados en los incisos (a) a (d) del Artículo 19 cuando, por incumplimiento de sus deberes, no abonaran oportunamente el debido tributo, si los deudores principales no cumplen la intimación administrativa de pago para regularizar su situación fiscal. No existirá esta responsabilidad personal y solidaria con respecto a quienes demuestren debidamente que sus representados o mandantes los han colocado en imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales.

b) Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, los síndicos de los concursos y de las quiebras que no hicieren las gestiones necesarias para la determinación y ulterior ingreso de los tributos adeudados por los responsables, respecto de los períodos anteriores y posteriores a la iniciación del juicio respectivo; en particular, si dentro de los quince (15) días de aceptado el cargo no comunican al Organismo Fiscal la deuda fiscal devengada y la deuda exigible que surja de los libros o registros correspondientes, y/o requieran de ella las constancias de las respectivas deudas tributarias.

c) Los agentes de retención o de percepción designados por la Ordenanza Fiscal:

1. Por el tributo que omitieron retener o percibir, salvo que acrediten que el contribuyente o responsable ha extinguido la obligación tributaria y sus accesorios, sin perjuicio de responder por las consecuencias del ingreso tardío y por las infracciones cometidas.

2. Por el tributo retenido o percibido que dejaron de ingresar en el plazo indicado al efecto, siempre que el contribuyente acredite fehacientemente la retención o percepción realizada.

d) Los sucesores a título particular en el activo y pasivo de empresas o explotaciones que, a los efectos de la Ordenanza Fiscal, se consideran como unidades económicas generadoras del hecho imponible con relación a sus propietarios o titulares, si los contribuyentes no cumplieran la intimación administrativa del pago del tributo adeudado, se hayan cumplimentado o no las disposiciones de la ley nacional sobre transferencias de fondos de comercio. A los fines de la responsabilidad solidaria reglada en este inciso, se presumirá la existencia de transferencia del fondo de comercio o industria cuando el continuador de la explotación del establecimiento desarrolle una actividad del mismo ramo o análoga a la que realizaba el propietario anterior.
Cesará la responsabilidad del sucesor a título particular:

1. Cuando el Organismo Fiscal hubiese expedido certificado de libre deuda.

2. Cuando el contribuyente o responsable afianzara a satisfacción el pago de la deuda tributaria que pudiera existir.

3. Si se tratara de deuda fiscal no determinada, cuando hubiera transcurrido el lapso de tres (3) meses desde la fecha en que se comunicó en forma fehaciente y expresa al Organismo Fiscal la existencia del acto u operación que originó la sucesión a título particular, sin que se hubiera iniciado el procedimiento de determinación de oficio o promovida acción judicial para el cobro de la deuda tributaria.

e) Los terceros que, aun cuando no tuvieran deberes fiscales a su cargo, faciliten por su culpa o dolo la evasión del tributo.

ARTÍCULO 22: La solidaridad establecida en este Código y/o en las demás Ordenanzas Fiscales tendrá los siguientes efectos:

a) La obligación podrá ser exigida, total o parcialmente, a cualquiera de los contribuyentes o responsables solidarios o a todos ellos, a elección del Organismo Fiscal.

b) La extinción de la obligación tributaria efectuada por uno de los contribuyentes o responsables solidarios libera a los solidariamente obligados.

c) La condonación, remisión o reducción de la obligación tributaria y sus accesorios libera o beneficia a todos los obligados.

ARTÍCULO 23: Los contribuyentes y responsables de acuerdo a las disposiciones de los artículos precedentes, lo son también por las consecuencias de los hechos u omisiones de sus agentes dependientes o remunerados, estén o no en relación de dependencia, incluyendo las sanciones y gastos consiguientes que correspondan.

CAPÍTULO III- DEBERES DE LOS SUJETOS PASIVOS

ARTÍCULO 24: Los contribuyentes y demás responsables están obligados a cumplir con los deberes que este Código y la Ordenanza Fiscal y sus reglamentaciones establezcan para facilitar la verificación, fiscalización, determinación y percepción de los tributos que percibe el Municipio.

ARTÍCULO 25: Sin perjuicio de lo que se establezca de manera especial, los contribuyentes y responsables están obligados a:

a) Presentar declaraciones juradas de los tributos municipales cuando se establezca ese procedimiento para su determinación y percepción o cuando sea necesario, para la verificación y fiscalización de las obligaciones tributarias.

b) Comunicar a la Municipalidad, dentro los quince (15) días de producido, cualquier cambio en su situación tributaria que pueda dar origen a nuevas obligaciones, modificar o extinguir las existentes.

c) Inscribirse en todos los registros fiscales municipales que corresponda según la reglamentación.

d) Comunicar dentro de los quince (15) días de ocurrido, todo cambio en los sujetos pasivos producido por transferencia, transformación, cambio de nombre o denominación, etc., aunque ello no implique una modificación del hecho sujeto a tributación.

e) Conservar durante un plazo de cinco (5) años y presentar a la Municipalidad todos los documentos que les sean requeridos, cuando se refieran a operaciones o hechos que sean causas de obligaciones tributarias o sirvan como comprobantes de los datos consignados en las declaraciones juradas.

f) Contestar cualquier pedido de informes o aclaraciones relacionadas con sus declaraciones juradas en general, sobre los hechos o actos que sean causa de obligaciones tributarias y a facilitar la verificación, fiscalización, determinación y percepción de los gravámenes.

g) Contestar a cualquier requerimiento de informes y aclaraciones que efectúe la Comuna con respecto a sus declaraciones juradas o, en general, a las actividades que, a juicio de la Municipalidad, pudieran estar sujetas a tributación.

h) Facilitar la labor de verificación, fiscalización, determinación y percepción de los tributos, tanto en sus respectivos domicilios cuanto en las oficinas municipales.

i) Presentar a requerimiento de los funcionarios municipales competentes, la documentación que acredita la habilitación municipal o la constancia de encontrarse en trámite.

j) Presentar a requerimiento de los funcionarios municipales competentes, los comprobantes de pago, correspondientes a los tributos municipales.

k) Presentar constancia de libre deuda o de deuda regularizada para realizar cualquier trámite o gestión ante el Municipio.

ARTÍCULO 26: El Organismo Fiscal podrá requerir a terceros y estos estarán obligados a suministrar, todos los informes que se refieran a los hechos que en el ejercicio de sus actividades hayan contribuido a realizar o que hayan debido conocer y que sean causa de obligaciones tributarias, según las normas de este Código y de la Ordenanza Fiscal, salvo el caso en que las normas jurídicas vigentes establezcan el secreto fiscal.

ARTÍCULO 27: En la transmisión de dominio, constitución de derechos reales o en cualquier otro acto relacionado con obligaciones tributarias sobre bienes inmuebles, los escribanos públicos intervinientes actuarán como agentes de retención de los gravámenes municipales y serán solidariamente responsables por las deudas que pudieren surgir.

A tal fin los notarios deberán solicitar un informe de deuda expedido por la oficina respectiva. El importe a retener e ingresar será el resultante de la deuda en concepto de gravámenes debidos hasta el mes en que se otorgue el acto de escritura, con más los recargos, intereses y multas que hubieren de corresponder.

CAPÍTULO IV- DERECHOS DE LOS SUJETOS PASIVOS

ARTÍCULO 28: Los contribuyentes y/o responsables tienen derecho a un Debido Proceso Adjetivo que garantice su defensa en la sustanciación y resolución de cualquier reclamo o petición, el mismo comprende:

a) Ser informados y asistidos por el Organismo Fiscal en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias acerca del contenido y alcance de las mismas.

b) Conocer el estado de tramitación de los procedimientos en los que sea parte y a tomar vista de las actuaciones en cualquier estado en que se encuentren.

c) Conocer la identidad de las autoridades y personas al servicio del Organismo Fiscal, así como también los actos que los han designado en sus cargos.

d) Solicitar certificación y copia de las declaraciones, documentación y escritos que presenten ante la Municipalidad.

e) Acceder sin restricciones a las normas municipales y a obtener copias de ellas sin dilaciones de ninguna índole, a su costa.

f) Ser tratado con el debido respeto y consideración por el personal al servicio del Organismo Fiscal.

g) Formular alegaciones y aportar documentos en cualquier estado del proceso y que sean tenidos en cuenta por los órganos competentes, sin perjuicio de la aplicación que el Organismo Fiscal haga del principio de preclusión procesal.

h) Ser informado, al inicio de las actuaciones de verificación o fiscalización llevadas a cabo por el Organismo Fiscal, acerca de la naturaleza y alcance de las mismas, así como de sus derechos y obligaciones en el curso de tales actuaciones y a que se desarrollen en los plazos previstos por el presente Código y la Ordenanza Fiscal.

CAPÍTULO V- SECRETO FISCAL

ARTÍCULO 29: Salvo disposición legal en contrario las declaraciones juradas, comunicaciones e informes que los contribuyentes, responsables o terceros presenten al Organismo Fiscal son secretos en cuanto en ellos se consignen informaciones referentes a la situación y operaciones económicas de aquellos o a sus personas o a las de sus familiares.

Los magistrados, funcionarios, empleados judiciales o dependientes del Municipio están obligados a mantener la más estricta reserva con respecto a cuanto llegue a su conocimiento en el ejercicio de sus funciones en relación con la materia a que se refiere el párrafo anterior, sin poder comunicarlo a nadie salvo a sus superiores jerárquicos o, si lo estimare oportuno, a solicitud de los interesados.

Las informaciones antedichas no serán admitidas como prueba en causas judiciales, debiendo los jueces rechazarlas de oficio, salvo en los procesos penales por delitos comunes cuando aquellas se hallen directamente relacionadas con los hechos que se investiguen o que los solicite el interesado, siempre que en la información brindada no se revelen datos referentes a terceros.

El deber del secreto no alcanza a la utilización de las informaciones por el Organismo Fiscal para la fiscalización de obligaciones tributarias diferentes de aquellas para las cuales fueron obtenidas, ni subsiste frente a los pedidos de informe de otras Municipalidades, de la Provincia o previo acuerdo de reciprocidad con organismos de la Provincia, el fisco provincial, fisco nacional u otros fiscos provinciales, sobre los cuales recaerán las mismas obligaciones y responsabilidades establecidas en el presente artículo.

El Organismo Fiscal podrá disponer la publicación de las sanciones que haya aplicado, así como la nómina de los responsables de los impuestos, tasas y contribuciones no ingresadas oportunamente.

TÍTULO TERCERO — OBLIGACIONES FISCALES
CAPÍTULO I - DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES FISCALES

ARTÍCULO 30: La determinación de las obligaciones tributarias se podrá efectuar de la siguiente manera:

a) Mediante declaración jurada que deberán presentar los contribuyentes y/o responsables.

b) Mediante liquidación administrativa del gravamen.

c) Mediante determinación de oficio.

DECLARACIÓN JURADA

ARTÍCULO 31: La determinación de las obligaciones tributarias por el sistema de declaración jurada, se efectuará mediante presentación de la misma ante el Organismo Fiscal, en el tiempo y forma que ésta determine, expresando concretamente dicha obligación o proporcionando los elementos indispensables para tal determinación. Los declarantes son responsables y quedan obligados al pago de los importes que de ella resulten, sin perjuicio de la obligación tributaria que en definitiva determine el Organismo Fiscal.

ARTÍCULO 32: Los sujetos pasivos podrán presentar declaración jurada rectificativa por haber incurrido en un error de hecho o de derecho, quedando sin efecto la anterior presentada, si antes no se hubiera determinado de oficio la obligación tributaria.

LIQUIDACIÓN ADMINISTRATIVA

ARTÍCULO 33: Se entenderá por liquidación administrativa del gravamen aquella en la cual el pago de la obligación tributaria se efectué mediante el ingreso directo del monto liquidado por el Organismo Fiscal.

DETERMINACIÓN DE OFICIO

ARTÍCULO 34: Cuando no se hayan presentado declaraciones juradas o resulten impugnables las presentadas, el Organismo Fiscal procederá a determinar de oficio la materia imponible, y a liquidar la obligación tributaria correspondiente, sea en forma directa, por conocimiento cierto de dicha materia, sea mediante estimación, si los elementos conocidos sólo permiten presumir la existencia y magnitud de aquélla.

DETERMINACIÓN DE OFICIO SOBRE BASE CIERTA

ARTÍCULO 35: Procederá la determinación de oficio sobre base cierta cuando los contribuyentes y/o responsables suministren a el Organismo Fiscal todos los elementos justificativos de las operaciones o situaciones que constituyan hechos imponibles establecidos en la respectiva Ordenanza Tarifaria Anual o demás ordenanzas tributarias.

DETERMINACIÓN DE OFICIO SOBRE BASE PRESUNTA

ARTÍCULO 36: Cuando no se cumplan las condiciones establecidas en el artículo anterior, el Organismo Fiscal practicará la determinación de oficio sobre base presunta, considerando todos los hechos y circunstancias que, por su vinculación o conexión con las normas fiscales, se conceptúen como hecho imponible y permitan inducir en el caso particular la procedencia y el monto del gravamen. Cuando el Organismo Fiscal se encuentre imposibilitada de reconstruir la materia imponible sobre base cierta, queda facultado para recurrir al método de determinación sobre base presunta. Podrán servir especialmente como indicios:

a) Las declaraciones de otros gravámenes municipales cualquiera sea la jurisdicción a que correspondan.

b) Las declaraciones juradas presentadas ante los sistemas de previsión social, obras sociales, entre otros.

c) El capital invertido en la explotación.

d) La cuantificación de las transacciones de otros períodos y coeficientes de utilidad normales en la explotación.

e) Los montos de compras o ventas efectuadas.

f) Las existencias de mercadería.

g) Los gastos generales de alquileres pagados por los contribuyentes o responsables.

h) Los depósitos bancarios y de cooperativas y toda otra información que obre en poder del Organismo Fiscal o que le proporcionen otros contribuyentes y/o responsables, asociaciones gremiales, cámaras, bancos, compañías de seguros, entidades públicas o privadas y personas físicas.

i) Asimismo, se presumirá ´la existencia de transferencia del fondo de comercio o industria a los fines de la responsabilidad tributaria, cuando el continuador de la explotación del establecimiento desarrolle una actividad del mismo ramo o análoga a la que realizaba el propietario anterior. En caso contrario, las disposiciones a aplicar serán las relativas a actividades nuevas, respecto del primero, y las referidas al cese respecto del segundo.

ARTÍCULO 37: De las diferencias consignadas por los inspectores y demás funcionarios que intervengan en la fiscalización de los tributos, se dará pre-vista a los contribuyentes y/o responsables para que en el plazo improrrogable de quince (15) días manifiesten su conformidad o disconformidad en forma expresa.

No será necesario dictar resolución determinando de oficio la obligación tributaria, si dentro del plazo establecido en el párrafo anterior, el contribuyente y/o responsable prestase su conformidad con las impugnaciones o cargos formulados, la que surtirá entonces los efectos de una declaración jurada para el contribuyente y/o responsable y de una determinación de oficio para el Organismo Fiscal.

ARTÍCULO 38: En caso de que el contribuyente no conformase la pre-vista de las diferencias establecida en el artículo precedente, el Organismo Fiscal deberá ‘dar inicio al procedimiento de determinación de oficio. El mismo se iniciará con una vista al contribuyente o responsable, de las actuaciones administrativas y de las impugnaciones o cargos que se le formulen, con entrega de las copias pertinentes, proporcionando detallado fundamento de los mismos, para que en el término de quince (15) días, que podrá ser prorrogado por otro lapso igual, formule por escrito su descargo y ofrezca o presente las pruebas que hagan a su derecho.

En la vista conferida deberán indicarse, cuanto menos, los siguientes aspectos: nombre, domicilio del contribuyente y/o responsable, los períodos involucrados, las causas del ajuste practicado, el monto del gravamen no ingresado y las normas aplicables.

La parte interesada, su apoderado o letrado patrocinante y/o las personas que ellos expresamente autoricen, tendrán acceso al expediente administrativo durante todo su trámite.

ARTÍCULO 39: La prueba documental deberá acompañarse conjuntamente con el escrito de inicio o al contestar la vista a la que se refiere el artículo anterior. La prueba no ofrecida o acompañada en tales oportunidades no podrá ser ofrecida en las instancias posteriores, salvo la referida a hechos nuevos. No se admitirán más de dos (2) testigos.

Ofrecida o acompañada la prueba en tiempo y forma, el Organismo Fiscal deberá ‘pronunciarse sobre ella, disponiéndose su producción, carga procesal que recaerá sobre el contribuyente y/o responsable. No se admitirán las pruebas que sean manifiestamente inconducentes y dilatorias. El rechazo de pruebas deberá realizarse en forma fundada.

La prueba deberá ser producida en el término de veinte (20) días desde la notificación de la apertura a prueba, prorrogable por un plazo adicional de diez (10) días.

Tanto en el procedimiento de determinación de oficio como en los sumarios por multas, el Organismo Fiscal podrá ‘disponer medidas para mejor proveer cuando así´ lo estime pertinente y por el plazo que prudencialmente fije para su producción.

Transcurridos los términos aquí´ ´previstos, el Organismo Fiscal quedará facultado para continuar con la tramitación del asunto y a resolver prescindiendo de la prueba no producida, salvo que se tratara de una omisión de la propia Municipalidad.

En circunstancias excepcionales, a pedido de parte interesada y por resolución fundada e irrecurrible, puede ampliarse el término fijado para la producción de la prueba por un plazo de hasta treinta (30) días. Sin perjuicio de los plazos establecidos en el presente artículo la prueba

incorporada a las actuaciones deberá ser considerada aun cuando hubiera sido producida extemporáneamente, siempre que ello hubiere ocurrido con anterioridad al dictado de la resolución correspondiente.

ARTÍCULO 40: Evacuada la vista o transcurrido el término del período de prueba y si correspondiere, el Organismo Fiscal dictará resolución fundada determinando el tributo e intimando al pago dentro del plazo de quince (15) días. La resolución deberá contener los siguientes elementos: la indicación del lugar y fecha en que se dicte; el nombre del o de los sujetos pasivos; la imputación precisa del carácter en que se imputa la obligación; la indicación del tributo y del período fiscal a que se refiere; la base imponible; las disposiciones legales que se apliquen; los hechos que las sustentan; el examen de las pruebas producidas y cuestiones planteadas por el contribuyente y/o responsable y fundamento de la decisión; cuando corresponda, intimación al pago del tributo determinado en el término de quince (15) días desde la notificación, con detalle de la suma líquida a abonar, discriminada por concepto y en su caso, multa aplicada o avaluó fiscal determinado. Tratándose de conceptos cuyo monto contenga intereses hasta el día de pago, será ´innecesaria su liquidación, pues se entienden adeudados automáticamente en los términos del presente Código sin otro requisito que el mero transcurso del tiempo.

ARTÍCULO 41: El procedimiento de determinación de oficio deberá ser cumplido también respecto de aquellos en quienes se quiera efectivizar la responsabilidad solidaria prevista en el Artículo 21.

ARTÍCULO 42: La determinación de oficio efectuada por el Organismo Fiscal, en forma cierta o presuntiva, una vez notificada al contribuyente y/o responsable, sólo podrá ser modificada en su contra en los siguientes casos:

a) Cuando en la resolución respectiva se hubiere dejado expresa constancia del carácter parcial de la determinación de oficio practicada, y definidos los aspectos que han sido objeto de la fiscalización, en cuyo caso sólo serán susceptibles de modificación aquellos aspectos no considerados expresamente en la determinación anterior.

b) Cuando surjan nuevos elementos de juicio o se compruebe la existencia de error, omisión o dolo en la exhibición o consideración de los que sirvieron de base a la determinación anterior.

ARTÍCULO 43: Si del examen de las constancias del expediente administrativo, las pruebas producidas y los planteos realizados en su descargo por el contribuyente y/o responsable, resultase la improcedencia de los ajustes practicados, se dictará resolución que así´ lo decida, la cual ordenará el archivo de las actuaciones.

ARTÍCULO 43 BIS: La determinación de los tributos se afectará de conformidad a lo establecido por la norma vigente al momento en que se produjo el hecho u actividad sujeto a tributación, salvo disposición especial o expresa en contrario en este Código u ordenanzas tributarias. Asimismo, las multas serán determinadas conforme a la norma vigente al momento en que se cometió la infracción. En todos los casos, procederá la aplicación de los intereses y recargos que serán liquidados de acuerdo con la norma vigente a la fecha de pago de tales conceptos

CAPÍTULO II - INTERESES

ARTÍCULO 44: La falta total o parcial de pago temporáneo de los tributos municipales devengará desde la fecha de vencimiento, sin necesidad de interpelación alguna, un interés resarcitorio. Las multas devengarán idéntico interés desde la fecha en que quedaren firmes.

La tasa de interés y su mecanismo de aplicación serán fijados por el Departamento Ejecutivo. Dicho mecanismo, en ningún caso podrá implicar la capitalización periódica de los intereses. El tipo de interés que se fije no podrá exceder de una y media vez la tasa activa promedio que perciba el Banco de la Nación Argentina por sus operaciones.

ARTÍCULO 45: La obligación de abonar intereses subsiste no obstante la falta de reserva por parte del Organismo Fiscal al percibir el pago de la deuda principal y mientras no haya transcurrido el término de la prescripción para el cobro de ésta.

ARTÍCULO 45 BIS: Es facultativo del Organismo Fiscal, acordar descuento y bonificaciones especiales por pago contado de hasta un 100% sobre los intereses resarcitorios establecidos en el art. 44, otorgar quitas por recargos e intereses en planes de pago, esperas, y en general a celebrar acuerdos tendientes a asegurar la cancelación de las deudas fiscales pendientes con criterios de razonabilidad y realidad económica.

CAPÍTULO III -EXTINCIÓN DE LAS OBLIGACIONES

ARTÍCULO 46: El pago de tasas, derechos y demás contribuciones establecidas en las Ordenanzas Fiscales, deberá ser efectuado por los contribuyentes y/o responsables en la forma y dentro de los plazos que se establezcan en las respectivas Ordenanzas.

ARTÍCULO 46 BIS: Salvo disposición expresa en contrario de este Código, la prueba de no adeudarse un Tributo consistirá exclusivamente en el certificado de Libre Deuda expedido por el Organismo Fiscal. El Certificado de Libre Deuda deberá contener todos los datos necesarios para la identificación del contribuyente, del tributo y del período fiscal a que se refiere. Los mencionados Certificados tendrán efecto liberatorio en cuanto a los datos contenidos y reemplazan a las boletas pagadas por los períodos informados. La simple constancia de haber presentado un Contribuyente o responsable la Declaración Jurada o haber efectuado el pago de un Tributo, no constituye Certificado de Libre Deuda.

IMPUTACIÓN

ARTÍCULO 47: Cuando el contribuyente y/o responsable fuera deudor de tasas, derechos, contribuciones, intereses y/o multas y, efectuara un pago sin precisar imputación, el mismo deberá imputarse por el Organismo Fiscal a la deuda correspondiente al año más remoto no prescripto, comenzando por los intereses y las multas, en ese orden.

FACILIDADES DE PAGO

ARTÍCULO 48: El Organismo Fiscal podrá conceder a los contribuyentes y otros responsables, facilidades de pago de los tributos municipales, sus actualizaciones en caso de corresponder, recargos o intereses y/o multas, en cuotas que comprendan lo adeudado a la fecha de presentación de la solicitud respectiva con los recaudos y formalidades que al efecto se establezcan.

COMPENSACIÓN

ARTÍCULO 49: El Organismo Fiscal deberá compensar de oficio o a pedido de los acreedores, contribuyentes y/o responsables los saldos acreedores que éstos tuvieren de cualquier índole, naturaleza u origen y cualquiera sea la forma o procedimiento en que se establezcan, con las

deudas o saldos deudores de tributos declarados por aquellos o determinados por el Organismo Fiscal, comenzando por los más remotos y aunque se refieran a distintos tributos.

CONFUSIÓN

ARTÍCULO 50: Habrá extinción por confusión cuando el sujeto activo de la obligación tributaria quedare colocado en la situación de deudor, como consecuencia de la transmisión de bienes o derechos sujetos al tributo.

CAPÍTULO IV - PRESCRIPCIÓN PLAZOS

ARTÍCULO 51: Las acciones y poderes de la Municipalidad para determinar y exigir el pago de los tributos, recargos e intereses prescriben por el transcurso de cinco (5) años, con las excepciones previstas en el párrafo siguiente.

Las acciones y poderes para aplicar y exigir el pago de multas, aplicar y hacer efectivas clausuras, así´ como la acción de repetición, también prescriben por el transcurso de cinco (5) años.

CÓMPUTO

ARTÍCULO 52: Comenzará a correr el término de prescripción de los poderes de la Municipalidad para determinar tributos y facultades accesorias al mismo, así´ como la acción para exigir el pago, desde el primero de enero siguiente al año en que se produzca el vencimiento de los plazos generales para la presentación de declaraciones juradas y/o ingreso del gravamen.

ARTÍCULO 53: Comenzará a correr el término de la prescripción de la acción para aplicar multas y clausuras desde el primero de enero siguiente al año que haya tenido lugar la violación de los deberes formales o materiales, legalmente considerada como hecho u omisión punible.

El término de la prescripción de la acción para hacer efectiva la multa y la clausura comenzará a correr desde la fecha de notificación de la resolución firme que la imponga.

ARTÍCULO 54: El hecho de haber prescripto la acción para exigir el pago del gravamen no tendrá efecto alguno sobre la acción para aplicar multa y clausura por infracciones susceptibles de cometerse con posterioridad al vencimiento de los plazos generales para el pago de los gravámenes.

ARTÍCULO 55: El término de la prescripción de la acción de repetición comenzará a correr desde el día siguiente a aquel en que se efectuó el pago que se pretenda repetir.

SUSPENSIÓN

ARTÍCULO 56: Se suspende por un (1) año el curso de la prescripción de las acciones y poderes de la Municipalidad para exigir el pago intimado, en los siguientes casos:

a) Por la notificación de la resolución de apertura del proceso de determinación de oficio o de la instrucción de los sumarios para la aplicación de sanciones.

b) Por la notificación de la intimación administrativa de pago de tributos determinados cierta o presuntivamente.

c) Por la notificación de la resolución que aplique multas y/u otras sanciones.

d) En estos supuestos, cuando se interpongan recurso de revocatoria o jerárquico, la suspensión se extenderá hasta ciento ochenta (180) días después de notificada la resolución dictada en los mismos.

INTERRUPCIÓN

ARTÍCULO 57: La prescripción de los poderes de la Municipalidad para determinar tributos se interrumpirá:

a) Por el reconocimiento expreso o tácito de la obligación tributaria.

b) Por renuncia al término corrido de la prescripción en curso.

c) Por solicitud de otorgamiento de prórroga o facilidades de pago.

d) Por el inicio del juicio de apremio contra el contribuyente y/o responsable.

e) Por toda otra petición de la autoridad municipal ante autoridad judicial que traduzca su intención de asegurar o no abandonar el derecho de cobrar el tributo, sus accesorios y sanciones que se trate, con independencia del acogimiento o no de la misma, y aún ante tribunal incompetente.

En los casos de los incisos (a) y (b), el nuevo término de prescripción comenzará a correr a partir del primero de enero siguiente al año en que las circunstancias mencionadas ocurran.

En el caso de reconocimiento de obligaciones producidas con motivo del acogimiento a planes de facilidades de pago, el nuevo término de la prescripción comienza a correr a partir del primero de enero siguiente al año en que se cumpla el plazo solicitado y otorgado o se hubiera producido la caducidad del plan, según el caso.

En los supuestos de los incisos (d) y (e), los efectos interruptivos de la prescripción permanecerán hasta que quede firme la resolución que ponga fin a la cuestión con autoridad de cosa juzgada formal. No operará la interrupción del curso de la prescripción si se desiste del proceso o petición, o caduca la instancia.

ARTÍCULO 58: La prescripción de la acción para aplicar multa y clausura se interrumpirá por la comisión de nuevas infracciones. La prescripción para aplicar multa se interrumpirá por la iniciación del juicio de apremio contra el contribuyente y/o responsable.

TÍTULO CUARTO - INFRACCIONES Y SANCIONES

CAPÍTULO I - INFRACCIONES FORMALES Y MATERIALES

ARTÍCULO 59: Los contribuyentes, responsables y terceros que incurran en incumplimiento de normas fiscales serán pasibles de las sanciones previstas en el presente Capitulo.

ARTÍCULO 60: Las infracciones que sanciona este Código son:

- Incumplimiento de los deberes formales.

- Omisión fiscal.
- Defraudación Fiscal.

INCUMPLIMIENTO DEBERES FORMALES

ARTÍCULO 61: Cuando existiere obligación de presentar declaraciones juradas, suministrar información requerida por el Organismo Fiscal o comparecer ante las autoridades, la omisión de hacerlo dentro de los plazos generales establecidos en la legislación se considerará infracción formal y podrá ser sancionada con una multa según lo dispuesto en la Ordenanza correspondiente.

OMISIÓN FISCAL

ARTÍCULO 62: El que omitiere el pago de tasas, derechos y demás contribuciones mediante la falta de presentación de declaraciones juradas o por ser inexactas las presentadas, será sancionado con una multa graduable entre el 10% y el 100% del tributo dejado de pagar. Esta multa se aplicará en tanto no corresponda la aplicación de la multa por defraudación.

ARTÍCULO 63: No incurrirá en la infracción prevista en el artículo precedente quien demuestre haber dejado de cumplir total o parcialmente la obligación cuyo incumplimiento se le imputa por error excusable.

Se considerará que existe error excusable cuando la norma aplicable al caso, por su complejidad, oscuridad o novedad, admitiera diversas interpretaciones que impidieran al contribuyente o responsable, aun actuando con la debida diligencia, comprender su verdadero significado.

La excusabilidad del error será declarada en cada caso particular mediante resolución fundada. En orden a evaluar la existencia de error excusable eximente de sanción, deberán valorarse, entre otros elementos de juicio, la norma incumplida, la condición del contribuyente y la reiteración de la conducta en anteriores oportunidades.

DEFRAUDACIÓN FISCAL

ARTÍCULO 64: El que mediante declaraciones engañosas u ocultación maliciosa u otra conducta dolosa, sea por acción u omisión, defraudare al Fisco, será reprimido con multa de uno (1) hasta diez (10) veces el importe del tributo dejado de pagar.

CAPÍTULO II – NORMAS COMUNES

ARTÍCULO 65: Antes de aplicar las multas establecidas en los artículos 62 y 64 se dispondrá la iniciación del sumario con la notificación al presunto infractor, emplazándolo para que en el plazo de quince (15) días, prorrogables por un plazo igual a su requerimiento, presente su defensa, ofrezca y produzca las pruebas que hagan a su derecho.

ARTÍCULO 66: El sumario se sustanciará, en lo pertinente, de conformidad con las disposiciones procesales de los artículos 38, 39 y 40 de este Código.

La graduación de las sanciones se determinará atendiendo las circunstancias particulares de la causa.

ARTÍCULO 67: Los contribuyentes y demás responsables que regularicen espontáneamente su situación, no serán pasibles de las sanciones establecidas en este capítulo. Esta disposición no se aplicará a los Agentes de Retención y Percepción respecto a los tributos retenidos y/o percibidos. No se considerará pago espontáneo cuando el mismo se haya realizado como consecuencia de acción administrativa del Organismo Fiscal.

ARTÍCULO 68: En caso de que la determinación de oficio practicada por la Autoridad municipal fuese consentida por el interesado y no recurrida, la multa aplicada se reducirá de pleno derecho al mínimo legal, siempre que no existiera reincidencia.

A estos fines, se entenderá que existe reincidencia, cuando el infractor sobre el que hubiera recaído resolución firme por la comisión de alguna de las infracciones previstas en esta ley, cometiera con posterioridad a dicha resolución, una nueva infracción de la misma naturaleza en el período de (5) años desde que quedó firme la primera.

CAPÍTULO III — SANCIÓN DE CLAUSURA

ARTÍCULO 69: Serán sancionados con la clausura de dos (2) a diez (10) días corridos del establecimiento, local, oficina, recinto comercial, industrial, agropecuario o de prestación de servicios, o puesto móvil de venta, quienes:

a) No se hubieran inscripto ante el Organismo Fiscal en su calidad de contribuyentes y/o responsables, en los casos en que estuvieren obligados a hacerlo.

b) No lleven registraciones o anotaciones de sus operaciones, o no emitieren facturas o comprobantes por una o más operaciones, incumpliendo con las formas, requisitos y condiciones que exija el Organismo Fiscal.

Para la aplicación de esta sanción se seguirá el procedimiento previsto en los artículos siguientes.

ARTÍCULO 70: Los hechos u omisiones previstos en el artículo anterior serán objeto de un acta de comprobación en la cual los funcionarios intervinientes dejarán constancia de las circunstancias relativas a los mismos.

El acta deberá ser firmada por los funcionarios actuantes y notificada al contribuyente y/o responsable. En caso de no hallarse ninguno de ellos presente en el acto referido, se notificará de la misma en el establecimiento en que se hubiera detectado la infracción.

El presunto infractor podrá presentar descargo dentro de los cinco (05) días hábiles posteriores, acompañando la totalidad de las pruebas de que intente valerse. El Organismo Fiscal se pronunciará sobre la procedencia de la sanción dentro del plazo de diez (10) días de celebrada la audiencia.

ARTÍCULO 71: Si el Departamento Ejecutivo a través de la Dirección con competencia para ello, dictará resolución estableciendo la clausura, dispondrá asimismo sus alcances y los días en que deba cumplirse, una vez que la misma se encontrare firme.

Se procederá a hacer efectiva la clausura cuando la misma se encuentre firme, adoptando los recaudos y seguridades del caso. La Autoridad podrá, asimismo, realizar comprobaciones con el

objeto de verificar el acatamiento de la medida y dejar constancia documentada de las violaciones que se observaran a la misma.

ARTÍCULO 72: Durante el período de clausura cesará totalmente la actividad en los establecimientos afectados por la medida, salvo la que fuera habitual para la conservación o custodia de los bienes o para la continuidad de los procesos de producción o despacho que no pudieren interrumpirse por causas relativas a su naturaleza.

ARTÍCULO 73: El contribuyente y/o responsable que quebrantare una clausura o violare los sellos, precintos o instrumentos que hubieran sido utilizados para hacerla efectiva, podrá ser sancionado con una nueva clausura de hasta el doble del tiempo que la anterior.

ARTÍCULO 74: La sanción de clausura será recurrible mediante la interposición de los recursos previstos en el presente Código.

ARTÍCULO 75: En caso de que la resolución de la Dirección con competencia para ello aplique la sanción de clausura, y la misma no sea recurrida por el infractor, la sanción se reducirá de pleno derecho a dos (2) días.

TÍTULO QUINTO - PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO MUNICIPAL

CAPÍTULO I - REPRESENTACIÓN EN LAS ACTUACIONES

ARTÍCULO 76: La persona que se presente en las actuaciones administrativas que tramiten por ante la Municipalidad por un derecho o interés que no sea propio, deberá acompañar los documentos que acrediten la calidad invocada en la primera presentación. En caso de presentarse una imposibilidad de acompañar dichos documentos, el Organismo Fiscal podrá acordar un plazo razonable para la subsanación de dicho requisito el cual no podrá ser inferior a diez (10) días.

Sin embargo, los padres que comparezcan en representación de sus hijos y quien lo haga en nombre de su cónyuge, no tendrán obligación de presentar las partidas correspondientes, salvo que fundadamente les fueran requeridas. La parte interesada, su apoderado, letrado patrocinante y/o las personas que ellos expresamente autoricen, tendrán libre acceso al expediente durante todo su trámite.

ARTÍCULO 77: Los representantes o apoderados acreditarán su personería con el instrumento público correspondiente o copia simple del mismo, debidamente suscripta por el mandante o en su defecto con carta-poder con firma autenticada por la Justicia de Paz, o por escribano público o autoridad competente. En caso de que dichos instrumentos se encontrasen agregados a otro expediente que tramite en la Municipalidad bastará la certificación correspondiente.

ARTÍCULO 78: El mandato también podrá otorgarse por acta ante el Organismo Fiscal la que contendrá una simple relación de la identidad y domicilio del compareciente, designación de la persona del mandatario, mención de la facultad de percibir sumas de dinero, u otra facultad especial que se le confiera.

ARTÍCULO 79: Cuando sea necesaria la realización de actos urgentes de cualquier naturaleza y existan hechos o circunstancias que impidan la actuación de la parte que ha de cumplirlos, se admitirá la comparecencia de quien no tuviere representación conferida. Si dentro de los diez (10) días, contados desde la primera presentación del gestor, no fueren acompañados los instrumentos

que acreditan su personería como apoderado o la parte no ratificase todo lo actuado por el gestor, se tendrán por no realizados los actos en los cuales éste haya intervenido.

ARTÍCULO 80: Desde el momento en que el mandato se presenta a la autoridad administrativa y ésta admita la personería, el representante asume todas las responsabilidades que las leyes le imponen y sus actos obligan al mandante como si personalmente los practicare. Está obligado a continuar la gestión mientras no haya cesado legalmente en su mandato, y con él se entenderán los emplazamientos, citaciones y notificaciones, incluso las de las decisiones de carácter definitivo, salvo las actuaciones que la ley disponga se notifiquen al mismo mandante o que tengan por objeto su comparendo personal.

CAPÍTULO II - DOMICILIO FISCAL

ARTÍCULO 81: El domicilio fiscal de los contribuyentes y demás responsables a los efectos del pago de los tributos u otras obligaciones hacia la Municipalidad, tratándose de personas de existencia visible será el domicilio real.

Tratándose de otros obligados, el domicilio será el legal.

Se entiende por domicilio fiscal de los contribuyentes y responsables a los efectos de sus obligaciones tributarias para con la Municipalidad, a excepción de la Tasa por Servicios a la Propiedad Raíz y los Derechos de Inspección y Control de Seguridad e Higiene de Comercios, Industrias y Actividades Civiles, al domicilio real o legal conforme legisla el Código Civil y Comercial de la Nación, con ajuste a lo normado en este Código.

Se entiende por domicilio fiscal de los contribuyentes y responsables de la Tasa por Servicios a la Propiedad Raíz y de los Derechos de Inspección y Control de Seguridad e Higiene de Comercios, Industrias y Actividades Civiles, a los efectos de sus obligaciones tributarias para con la Municipalidad a aquel donde están situados los negocios y/o bienes generadores de los respectivos hechos imponibles.

El domicilio fiscal de los contribuyentes y los demás responsables, para todos los efectos tributarios, tiene carácter de domicilio constituido, siendo válidas y eficaces todas las notificaciones administrativas y/o judiciales que allí´ se realicen vinculadas con sus obligaciones tributarias frente a la Municipalidad.

ARTÍCULO 82: Toda persona que comparezca ante el Organismo Fiscal sea por sí´ o en representación de terceros, deberá constituir domicilio en el primer escrito o presentación personal. El interesado deberá además manifestar su domicilio real que, en el caso de personas jurídicas será el de su sede social. Si no lo hiciere o no denunciare el cambio, las resoluciones que deban notificarse en el domicilio real se notificarán en el domicilio constituido. El domicilio constituido podrá ser el mismo que el real.

ARTÍCULO 83: Solamente podrá constituirse domicilio fuera del ejido municipal en los casos en que el domicilio real se encontrare fuera del mismo. En estos casos, la Municipalidad podrá repetir del interesado los costos ocasionados por las notificaciones que fueran necesarias.

Podrá exigirse la constitución de un domicilio especial cuando se trate de contribuyentes que posean su domicilio fuera del ejido municipal.

ARTÍCULO 84: La constitución del domicilio se hará en forma clara y precisa, indicando calle y número, agregando piso, número o letra del inmueble, cuando correspondiere.

ARTÍCULO 85: Si el domicilio no se constituyera conforme a lo dispuesto en los artículos anteriores, o si el que se constituyera no existiera o desapareciera el local o edificio elegido o la numeración del mismo, se intimará al interesado en su domicilio real para que constituya nuevo domicilio, bajo apercibimiento de notificarlo en lo sucesivo en el domicilio del Organismo Fiscal. Cuando se comprobase que el domicilio real no es el previsto o fuere físicamente inexistente o quedare abandonado o desapareciere o se alterare o suprimiere su numeración, se dejará constancia de tal circunstancia en la actuación y se hará efectivo el apercibimiento de notificación en el domicilio del Organismo Fiscal.

ARTÍCULO 86: El domicilio constituido producirá todos sus efectos, sin necesidad de resolución y se reputará subsistente mientras no se designe otro en forma fehaciente.

ARTÍCULO 87: Se considera domicilio fiscal electrónico al sitio informático seguro, personalizado, válido y optativo registrado por los contribuyentes y responsables para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y para la entrega o recepción de comunicaciones de cualquier naturaleza.

Su constitución, implementación y cambio se efectuará conforme a las formas, requisitos y condiciones que establezca el Departamento Ejecutivo, quien deberá evaluar que se cumplan las condiciones antes expuestas y la viabilidad de su implementación tecnológica con relación a los contribuyentes y responsables.

Dicho domicilio producirá en el ámbito administrativo los efectos del domicilio fiscal constituido, siendo válidas y plenamente eficaces todas las notificaciones, emplazamientos y comunicaciones que allí´ se practiquen por esta vía.

ARTÍCULO 88: Mientras el Municipio no hubiera implementado domicilio fiscal electrónico en los términos del artículo anterior, se admitirá que el contribuyente voluntariamente denuncie su correo electrónico consintiendo que se practiquen allí´ las notificaciones.

CAPÍTULO III — PLAZOS

ARTÍCULO 89: Todos los plazos previstos en este Código y en las demás Ordenanzas, en tanto no se disponga expresamente lo contrario, se cuentan por días hábiles administrativos y se computan a partir del día siguiente al de la notificación. En caso de recibirse notificación en día inhábil o feriado se tendrá por efectuada el primer día hábil siguiente. Cuando la presentación esté sujeta a un plazo perentorio, las efectuadas hasta las diez (10) de la mañana del día posterior al de su vencimiento se considerarán hechas en término.

Del mismo plazo de gracia dispondrán las presentaciones originadas en notificaciones administrativas efectuadas y con vencimientos que operen durante los días que coincidan con las ferias judiciales.

ARTÍCULO 90: Para determinar si un escrito presentado personalmente en las oficinas de la Municipalidad lo ha sido en término, se tomará en cuenta la fecha indicada en el cargo o sello fechador. En caso de duda, deberá estarse a la fecha enunciada en el escrito y si éste a su vez no la tuviere, se considerará que ha sido presentado en término.

ARTÍCULO 91: Los escritos recibidos por correo se consideran presentados en la fecha de su imposición en la oficina de correos, a cuyo efecto se agregará el sobre sin destruir su sello fechador. En el caso de los telegramas y cartas documento se contará a partir de la fecha de emisión que en ellos conste como tal. En caso de recepción por correo electrónico se tomará la fecha de envió que figure en el mismo, debiendo de inmediato imprimirse y agregarse al expediente, con constancia certificadora del agente actuante, o generar constancia mediante documento electrónico, según corresponda.

ARTÍCULO 92: Los plazos administrativos obligan por igual y sin necesidad de intimación alguna a la Municipalidad, a los funcionarios y empleados públicos y a los interesados en el procedimiento.

ARTÍCULO 93: Si los interesados lo solicitaren antes de su vencimiento, el Organismo Fiscal podrá conceder una prórroga de los plazos establecidos, siempre que con ello no se perjudiquen derechos de terceros.

Exceptúese de lo dispuesto a los plazos establecidos para interponer los recursos regulados en este Código, los cuales son improrrogables y una vez vencidos hacen perder el derecho de interponerlos, debiendo ser declarados formalmente inadmisibles aquellos recursos interpuestos con posterioridad.

ARTÍCULO 94: No obstante, todo recurso interpuesto fuera de término deberá ser considerado por el órgano superior y si importa una denuncia de ilegitimidad en los términos del artículo 173 de la Ley 9003 se sustanciará, pudiendo éste confirmar, revocar o anular el acto impugnado de conformidad con lo previsto en esa norma.

ARTÍCULO 95: Los términos se interrumpen por la interposición de los recursos regulados en este Código, incluso cuando hayan sido mal calificados técnicamente por el interesado o adolezcan de otros defectos formales de importancia secundaria.

ARTÍCULO 96: Cuando no se haya establecido un plazo especial para las citaciones, intimaciones y emplazamientos, o para cualquier otro acto que requiera la intervención del contribuyente y/o responsable éste será de diez (10) días.

CAPÍTULO IV — NOTIFICACIONES

ARTÍCULO 97: Las notificaciones ordenadas en actuaciones administrativas que tramiten por ante el Organismo Fiscal deberán contener transcripción íntegra de la resolución que se comunica, con la expresión de la carátula y numeración del expediente correspondiente. Si el acto agota la instancia administrativa deberá indicarse la acción y plazo disponible para su impugnación en sede judicial.

La omisión o el error en que se pudiere incurrir al efectuar tales indicaciones no perjudicarán al afectado, ni permitirá darle por decaído su derecho, salvo lo dispuesto en materia de prescripción.

ARTÍCULO 98: Las notificaciones se realizarán personalmente en el expediente firmando el interesado ante el Organismo Fiscal, previa justificación de identidad; o mediante cédula, telegrama colacionado o certificado, carta documento o cualquier otro medio que permita tener constancia de la recepción, de fecha y de la identidad del receptor de la notificación, y se dirigirá al domicilio constituido por el interesado o, en su defecto, a su domicilio fiscal.

ARTÍCULO 99: Si la notificación se efectuare mediante cédula, el funcionario designado la llevará por duplicado. La cédula indicará si posee documentos adjuntos y, en tal caso, la cantidad de fojas que tales documentos poseen. Una de las copias, firmada y fechada, se entregará a la persona a la cual deba notificar o en su defecto a cualquiera del domicilio. En la otra copia destinada a ser agregada al expediente, se pondrá constancia del día, hora y lugar de la entrega requiriendo la firma de la persona que manifieste ser del domicilio, o poniendo constancia de que se negó a firmar. Cuando el funcionario no encontrase la persona a la cual va a notificar y ninguna de las otras personas del domicilio quiera recibirla, la dejará en el buzón o por debajo de la puerta y, en su defecto, la fijará en la misma, dejando constancia en el ejemplar destinado a ser agregado en el expediente.

Cuando la notificación se realice por medio postal tradicional o por correo electrónico en los casos aludidos en el Artículo 88, se agregará al expediente la correspondiente constancia de entrega o de despacho, emitidos por la oficina de correos o el sistema electrónico. En el primer caso, deberá serlo con el certificado de despacho y aviso de recepción fehaciente, para lo cual el documento a notificar deberá exhibirse en sobre abierto al agente postal habilitado, antes del despacho, quien los confrontará y sellará con las copias, que se agregarán al expediente. En el segundo supuesto, el sistema deberá emitir constancia de entrega en el correo del destinatario, sirviendo en su defecto la que se solicite y envié el destinatario del acto.

Si la notificación se efectuara al domicilio fiscal electrónico, se agregará al expediente constancia de ello en la que conste el día y hora de la notificación, emitida por el sistema.

ARTÍCULO 100: El emplazamiento, la citación y las notificaciones a personas inciertas o cuyo domicilio se ignore se hará por edictos publicados en el Boletín Oficial durante tres (3) días seguidos y se tendrán por efectuadas a los ocho (8) días, computados desde el siguiente al de la última publicación.

ARTÍCULO 101: En caso de notificación irregular, si del expediente resultare que la parte interesada ha tenido conocimiento del acto que la motivó, la notificación surtirá efectos desde entonces.

CAPÍTULO V – RECURSOS

ARTÍCULO 102: Contra las resoluciones que dicte El Organismo Fiscal que determinen total o parcialmente obligaciones tributarias, impongan sanciones, denieguen exenciones, repeticiones, devoluciones o compensaciones, y en general contra cualquier resolución que afecte derechos o intereses de los contribuyentes y/o responsables, estos podrán interponer recurso de revocatoria por escrito, ante la misma autoridad que dictó el acto impugnado, dentro de los quince (15) días de su notificación.

En el mismo escrito deberán exponerse las razones de hecho y de derecho en que se funde la impugnación. Sólo podrá contener ofrecimiento de prueba cuando el recurrente no hubiere tenido oportunidad procesal de ofrecerla con anterioridad.

El Organismo Fiscal fijará un término prudencial para la producción de la prueba que considerase pertinente, la cual estará a cargo del recurrente.

Si lo impugnado fuera la liquidación administrativa de un tributo, el plazo al que se refiere el primer párrafo se computará desde la fecha en que la misma hubiera sido conocida por el obligado.

ARTÍCULO 103: Interpuesto en término el recurso de revocatoria, el Organismo Fiscal examinará los antecedentes, pruebas y argumentaciones y podrá disponer medidas para mejor proveer, dictando resolución fundada dentro de los noventa (90) días desde la interposición del recurso o de vencido el plazo para producir la prueba.

ARTÍCULO 104: El recurso de revocatoria comprende el de nulidad, que deberá fundarse en la inobservancia por parte del Organismo Fiscal de los requisitos reglamentarios, defectos de forma en la resolución, vicios del procedimiento o falta de admisión o valoración o sustanciación de pruebas.

La resolución que decida sobre los recursos de revocatoria deberá contar, como antecedente previo a su dictado, con dictamen jurídica que deberá ser firmado por un funcionario con título de abogado, donde expresamente se emita pronunciamiento sobre la juridicidad del acto de que se trate, el debido respeto por los derechos de los contribuyentes y/o responsables, y el cumplimiento de los procedimientos normados por el presente Código y/o las demás Ordenanzas Fiscales.

No será necesario el dictamen jurídico previo si el funcionario que resuelva el recurso tuviera título de abogado.

La resolución que resuelva el recurso de revocatoria quedará firme y ejecutoriada a los quince (15) días de notificada, salvo que dentro de ese plazo se interponga recurso jerárquico.

ARTÍCULO 105: El recurso jerárquico procede ante las resoluciones que determinen obligaciones tributarias, denieguen exenciones o repeticiones, apliquen sanciones de las contenidas en el presente Código, o resuelvan un recurso de revocatoria.

El recurso jerárquico puede interponerse sin haberse deducido previamente el recurso de revocatoria, en cuyo caso el plazo para impetrarlo es el previsto para éste.

El escrito correspondiente deberá presentarse dentro de los quince (15) días de notificada la resolución respectiva. Con el recurso deberán exponerse los agravios que cause al recurrente la resolución apelada, debiendo el órgano jerárquico declarar su improcedencia cuando se omita este requisito.

Las pruebas admisibles en el recurso jerárquico estarán limitadas a acreditar hechos conocidos posteriormente a la resolución o consistir en documentos que no hayan podido presentarse al proceso con anterioridad por causas no imputables al contribuyente, que deberá acreditar tal circunstancia.

El órgano jerárquico dictará resolución fundada dentro de los noventa (90) días de la interposición del recurso. La decisión recaída en el recurso jerárquico que emane del intendente, agota la vía administrativa, y si fuera materia de tránsito, contravencional o de faltas sólo podrá impugnarse ante los Juzgados con competencia material y jurisdiccional en materia de Faltas (Artículo 148 de la Ley 1079). En las restantes materias que no sean sancionatorias, la decisión recaída en el recurso jerárquico que emane del Honorable Concejo Deliberante, agota la vía administrativa, y sólo podrá impugnarse ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia a través de la Acción Procesal Administrativa que regula la Ley Nº 3918.

ARTÍCULO 106: La interposición de los recursos de revocatoria y/o jerárquico en tiempo y forma suspende la obligación de pago con relación a los aspectos cuestionados en el recurso, pero no

interrumpe el curso de los intereses que se devenguen de acuerdo a lo establecido en el presente Código.

ARTÍCULO 107: Dentro de los cinco (05) días de notificada la resolución del recurso de revocatoria y/o jerárquico, podrá el contribuyente y/o responsable solicitar se aclare cualquier concepto oscuro, se supla cualquier omisión o se subsane cualquier error material de la misma. Solicitada la aclaración o corrección de la resolución, se resolverá lo que corresponda sin substanciación

ARTÍCULO 108: Ningún contribuyente o responsable podrá recurrir a la vía judicial prevista por la Ley N° 3918, sin antes haber agotado la vía administrativa que prevé el presente Código.

La interposición de la Acción Procesal Administrativa en los términos de la Ley N° 3918 no impide la iniciación del juicio de apremio, salvo que así´ se resuelva de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 22 de dicha norma.

CAPÍTULO VI - DE LA REPETICIÓN

ARTÍCULO 109: Los contribuyentes y/o responsables tienen acción para repetir los tributos, tasas, derechos y contribuciones que hubieren abonado de más, así´ como sus intereses y multas.

ARTÍCULO 110: Cuando no hubiere mediado resolución determinativa por parte del Organismo Fiscal, deberán interponer reclamo administrativo fundado de repetición ante el Organismo Fiscal, ofreciendo la prueba de la que intenten valerse.

Contra la resolución denegatoria, dentro de los 15 días, el contribuyente o responsable podrá interponer los Recursos previstos en el Capitulo V de este Titulo.

ARTÍCULO 111: No será necesario el requisito de la protesta previa para la procedencia del reclamo de repetición, cualquiera sea la causa en que se funde.

ARTÍCULO 112: No será necesario agotar la instancia administrativa cuando:

a) El tributo repetido hubiera sido determinado por el Organismo Fiscal.
b) Se repitan pagos efectuados en el marco de un juicio de apremio.

En estos supuestos la acción de repetición podrá plantearse directamente ante el juez competente.

CAPÍTULO VII - NORMAS COMPLEMENTARIAS DEL PROCESO MONITORIO DE APREMIO

ARTÍCULO 113: El cobro de los impuestos, tasas, derechos y demás contribuciones, sus intereses y multas firmes, se realizará por medio del proceso monitorio de apremio de acuerdo con las disposiciones del Código Procesal Civil, Comercial y Tributario de Mendoza.

ARTÍCULO 114: La municipalidad podrá ejecutar por vía de apremio la deuda resultante de:

a) Resolución definitiva debidamente notificada, consentida expresa o tácitamente por el administrado o agotada la vía administrativa.

b) Declaraciones juradas presentadas por el contribuyente.

c) Liquidaciones administrativas de los tributos para cuya percepción no sea necesario la declaración jurada del contribuyente.
El incumplimiento de cuotas, pagos fijados o saldos restantes.

ARTÍCULO 115: El cobro de los tributos por vía de apremio tramitará independientemente del curso del sumario a que pueda dar origen la falta de pago de los mismos.

ARTÍCULO 116: El plazo previsto por el Artículo 250, apartado VIII del Código Procesal Civil, Comercial y Tributario de Mendoza, podrá prorrogarse por igual término a pedido de la actora.

ARTÍCULO 117: En los casos de cobro por vía del juicio monitorio de apremio, se podrán conceder facilidades de pago a los demandados, bajo las modalidades y garantías que el órgano ejecutante considere adecuadas. La concertación de un plan de facilidades de pago con anterioridad a la notificación de la sentencia monitoria, suspenderá el curso de la caducidad de instancia mientras el plan se encuentre vigente.

Habiéndose producido la caducidad de la forma de pago concedida, se proseguirá con las acciones judiciales en el estado que se encontraban al momento de su otorgamiento.

ARTÍCULO 118: Dispuesto el embargo por el Juez Tributario, el Tribunal está facultado a librar bajo su firma oficio de embargo de cuentas bancarias a través del Sistema de Oficios Judiciales (S.O.J.), o el que lo reemplace o sustituya, hasta la suma reclamada actualizada, con más el porcentaje que se fije para responder a intereses y costas. En el auto en que se disponga el embargo, el Juez Tributario podrá disponer que el levantamiento total o parcial se produzca sin necesidad de una nueva orden judicial, en la medida en que se haya satisfecho la pretensión fiscal.

ARTÍCULO 119: El derecho a promover proceso de conocimiento posterior al juicio monitorio de apremio, caducará a los treinta (30) días de quedar firme la sentencia monitoria. En estos supuestos será requisito para su interposición la acreditación de haber cumplido con la totalidad de las condenaciones impuestas.

ARTÍCULO 120: El Departamento Ejecutivo y/o el Organismo Fiscal podrá resolver fundadamente el no inicio o no prosecución de determinados juicios de apremio, cuando el débito no exceda de la suma que por Ordenanza se autorice, y, en el caso de haberlo iniciado, desistir de la acción o del proceso, según corresponda.

Cuando el mantenimiento de los mencionados débitos en forma activa, generen costos al ente administrador, éste podrá registrar su incobrabilidad, sin que ello importe renunciar al derecho de cobro.

Del mismo modo, podrá establecer planes de facilidades de pago y/o de regularización de deudas en ejecución, incluso mediante quitas en los importes reclamados.

LIBRO SEGUNDO

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS A LA PARTE GENERAL

CAPÍTULO I – EXENCIONES

ARTÍCULO 121: Las normas sobre exenciones que establece este Código son taxativas y deberán interpretarse en forma estricta. Las exenciones otorgadas por tiempo determinado regirán hasta la expiración del término, aunque la norma que las contemple fuese antes derogada. En los demás casos tendrán carácter permanente mientras subsistan las disposiciones que las establezcan y los extremos tenidos en cuenta para su otorgamiento. Las exenciones serán declaradas sólo a petición del interesado, excepto las previstas para los Estados nacional, provincial y municipal.

ARTÍCULO 122: Los decretos del Departamento Ejecutivo que resuelvan pedidos de exenciones, previstas en este Código, tendrán carácter declarativo y efecto desde el día en que se efectuó la solicitud, salvo disposición en contrario. Las solicitudes de exención formuladas por los contribuyentes deberán efectuarse por escrito acompañando las pruebas en que funden su derecho. El Departamento Ejecutivo deberá resolver la solicitud dentro de los noventa (90) días de formulada. Vencido este plazo sin que medie resolución, se considerará denegada.

ARTÍCULO 123: Las exenciones se extinguen:

a) Por la abrogación o derogación de la norma que las establece, salvo que fueran temporales.

b) Por la expiración del término otorgado.

c) Por el fin de la existencia de las personas o entidades exentas.
Las exenciones caducan:

a) Por la desaparición de las circunstancias que las legitiman.

b) Por la caducidad del término otorgado para solicitar su renovación, cuando fueren temporales.

c) Por la comisión de defraudación fiscal por quien la goce. En este supuesto, la caducidad se producirá de pleno derecho el día siguiente de quedar firme la resolución que declare la existencia de la defraudación.

d) Cuando se advierta que alguna de las entidades descriptas en los artículos siguientes realizare actividades ajenas a su objeto y fines de su creación.

El Organismo Fiscal podrá exigir el cumplimiento de los deberes formales a los sujetos exentos por este Código o disposiciones tributarias especiales.

ARTÍCULO 124: Quedan eximidos de todos los tributos establecidos en el presente Código y demás disposiciones a que se refiere el artículo 1º, excepto la contribución de mejoras o reembolsos, y siempre que afecten los bienes o actividades propios a los fines de su creación:

a) El Estado nacional, la Provincia de Mendoza, sus entes descentralizados y las Municipalidades. La presente exención no comprende a las empresas públicas ni mixtas.

b) Las instituciones religiosas de todos los credos reconocidos por el Estado, por los inmuebles destinados al culto. La presente exención no comprende a los bienes muebles destinados al ejercicio del comercio, industria, servicios o actividades civiles.

c) Las representaciones diplomáticas y consulares de los países extranjeros acreditados ante el gobierno de la República.

d) Las uniones vecinales con personería jurídica, siempre que dicten cursos gratuitos de capacitación y/o enseñanza y/o posean instalaciones deportivas que presten un servicio de esparcimiento gratuito a la comunidad, en los inmuebles de su propiedad.

e) Las entidades de solidaridad social dedicadas a la ayuda y/o atención de incapacitados físicos y/o mentales.

f) Eximir a las entidades intermedias con personería jurídica sin fines de lucro y cuyo objeto social comprenda la ejecución de programas de vivienda social, del pago de estudios de planos, inspecciones, empadronamientos de loteos, sellados, aforos, tasas y aranceles correspondientes a certificados finales de obras, en la primera inscripción del adjudicatario de planes de viviendas financiadas por el I.P.V. y/o entes Públicos destinados al financiamiento de la vivienda social.

g) Las Instituciones deportivas (clubes, asociaciones deportivas, etc.) con personería jurídica y sin fines de lucro, por los inmuebles destinados a la actividad deportiva y que presten un servicio de esparcimiento y/o social a los vecinos del departamento. En caso de que se cobre cuota social, ésta deberá estar relacionada con cubrir los gastos operativos de las actividades organizadas, y/o inversiones destinadas a los fines de su creación. La exención no operará sobre los derechos correspondientes en concepto de inspección anual por bares, confiterías, kioscos, salones de baile, etc., aun cuando sean explotados por la institución y no tengan acceso libre al público. Las instituciones deportivas serán solidaria e ilimitadamente responsables por el pago de los derechos de inspección, seguridad e higiene.

h) Las instituciones dedicadas a atender y proteger animales, con personería jurídica, siempre que las actividades que realizan sean sin fines de lucro.

i) Los partidos políticos reconocidos comprendidos en la exención tributaria prevista en el artículo 52 de la Ley de Partidos Políticos Nº 4746.

j) Las asociaciones sindicales con personería gremial comprendidas en la exención dispuesta por el Artículo 39 de la Ley de Asociaciones Sindicales Nº 23551.

k) Los centros de jubilados con personería jurídica y sin fines de lucro, por los inmuebles destinados al desarrollo de sus actividades, sean propias o en alquiler, siempre que se justifique mediante instrumento legal.

l) Los centros culturales con personería jurídica, sin fines de lucro, que presenten servicios de fomento a la cultura y/o esparcimiento social a los vecinos del departamento.

Instituciones con personería jurídica sin fines de lucro, por los inmuebles de su propiedad destinados a la realización de actividades culturales, educativas, deportivas. La presente exención se otorgará a los interesados que inicien el respectivo trámite de obtención del permiso de construcción, rigiendo la eximición desde el ejercicio en el cual se inició el trámite hasta la habilitación de la obra conforme su destino. En caso de interrupción, paralización o abandono del trámite de autorización de la obra o permiso de construcción y/o del proceso constructivo, hará perder el goce del beneficio con retroactividad a su concesión.

ARTÍCULO 124 Bis: Quedan eximidas del pago de las Tasas por Servicios a la Propiedad Raíz las asociaciones civiles sin fines de lucro que se encuentren inscriptas en el Registro Municipal correspondiente, conforme a las disposiciones de la Ordenanza 6294/14.

ARTÍCULO 125: Quedan eximidas de todos los tributos establecidos en el presente Código y demás disposiciones a que se refiere el artículo 1°, excepto las tasas retributivas de servicios a la propiedad raíz y contribución de mejoras y reembolsos, y siempre que afecten los bienes o actividades propios a los fines de su creación y acrediten su cumplimiento:

a) Las instituciones que impartan enseñanza gratuita a todos sus alumnos y que se encuentren reconocidas por autoridad competente.

b) Las asociaciones vecinales y las asociaciones o cooperadoras de ayuda a la acción hospitalaria, reconocidas por la Municipalidad o por la Provincia.

c) Las asociaciones mutualistas constituidas de conformidad con las exigencias establecidas en el Decreto Ley 24.499/45.
d) Las bibliotecas populares reconocidas por la Municipalidad o por la Provincia.

e) Las entidades científicas que no persiguen fines de lucro y reconocidas como tales por autoridad competente.

f) Entidades de bien público y de solidaridad social con personería jurídica que acrediten la prestación de servicios gratuitamente.

g) Los Centros Deportivos dependientes del Ministerio de Educación, municipalidades y/o instituciones que impartan enseñanza gratuita.

h) Queda facultado el Departamento Ejecutivo a eximir en forma total y/o parcialmente los derechos de zanjeo y/o rotura de la vía pública (calle, cuneta y vereda), a las uniones vecinales, asociaciones vecinales, cooperativas o cualquier entidad intermedia, con personería jurídica, que resultasen costeantes de la obra de red de gas natural y sus conexiones domiciliarias, exceptuando de esta normativa a entidades no jurídicas y/o presentaciones individuales, sin excepción. En lo referido a la reparación posterior de las calles y cunetas, estarán a cargo de la Municipalidad de Godoy, no así de las veredas, que quedarán a cargo de los frentistas.

i) Exímase en forma total del importe que correspondiere en concepto de aforos y/o derechos de zanjeo, rotura de vereda, calzada; a los vecinos que a través de las Uniones Vecinales, Asociaciones Vecinales o cualquier forma de organización que los representare, con personería jurídica, que por sí mismo costearan obras de instalación de red de cloacas, agua y gas, para realizar conexión domiciliaria, quedando exceptuado de este beneficio las entidades no jurídicas y/o prestaciones individuales sin excepción. El derecho de sellado de rifas no quedará eximido cuando su venta no se haga en forma directa por las instituciones indicadas en este artículo.

j) Las actividades de exposición o muestra sin fin de lucro, que obtengan el patrocinio municipal por declaración expresa del Departamento Ejecutivo o del Honorable Concejo Deliberante por su valor cultural, artístico, educativo o cualquier otro interés municipal.

ARTÍCULO 126: Exímase del pago de las Tasas por Servicios a la Propiedad Raíz y de la Tasa Ecológica por el inmueble destinado exclusivamente a vivienda familiar que habiten y siempre que no posean otros inmuebles:

A los Jubilados y Pensionados cuyo haber previsional no supere el monto obtenido de multiplicar el haber mínimo jubilatorio por el coeficiente 2 y siempre que dicho monto sea su único ingreso y no

sea superado por la totalidad de los ingresos del grupo familiar conviviente en el inmueble objeto de la solicitud de exención.

2) A los contribuyentes que carezcan de ingresos mínimos que les permitan afrontar otros gastos que no sean los destinados exclusivamente a las necesidades básicas del grupo familiar conviviente en el inmueble objeto de la solicitud de exención.

A dicho fin y por vía reglamentaria, se establecerán los procedimientos y requisitos obligatorios para ser beneficiarios de dicha exención.

ARTÍCULO 127: Facúltese al Departamento Ejecutivo, a eximir total o parcialmente del pago de los Derechos de Inspección y Control de Seguridad e Higiene de Comercios, Industrias y Actividades Civiles, Derechos de Recolección Especial y Derechos de Publicidad y Propaganda, a aquellos contribuyentes que como consecuencia de obras públicas ejecutadas en el Municipio, se encuentren limitados o imposibilitados de ejercer su actividad habitual, por el periodo que abarque la restricción y en función de las características de cada obra, lo que deberá ser previamente acreditado.

Podrá, asimismo, eximir total o parcialmente del pago de la tasa por Servicios a la Propiedad Raíz a los titulares de inmuebles, durante el mismo periodo.

ARTÍCULO 128: Exímase del pago para la obtención de la Libreta Sanitaria a aquellas personas que

a) Hayan sido seleccionadas para ocupar un puesto de trabajo o gestionen la habilitación de emprendimiento, articulado desde la Dirección de Empleo y Producción y/o Subdirección de Empleo.

b) Sean empleado/as municipales de planta o contratadas que realicen tareas dentro del Ejecutivo Municipal y que para poder cumplir con estos quehaceres cotidianos necesiten de la libreta sanitaria.

CLÁUSULA DE RECIPROCIDAD

ARTÍCULO 129: Las exenciones previstas en este Código que beneficien a organismos del Estado nacional, provincial y municipal podrán condicionarse por el Departamento Ejecutivo a la reciprocidad en beneficio de la Municipalidad, respecto de los bienes o servicios que aquellos le presten. El Departamento Ejecutivo queda facultado para establecer las condiciones, formas y alcances de la cláusula de reciprocidad en cada caso particular.

LIBRO TERCERO: PARTE ESPECIAL

TÍTULO I - SERVICIOS A LA PROPIEDAD RAÍZ

CAPÍTULO I - SERVICIOS COMPRENDIDOS

ARTÍCULO 130: Está sujeto al pago del tributo que se establece en el presente título, todo inmueble que se encuentre beneficiado directa o indirectamente con cualquiera de los siguientes servicios:

-Alumbrado público.
-Limpieza y riego de calles y cunetas.
-Conservación de calles y cunetas.
-Conservación de arbolado público.
-Extracción de residuos domiciliarios.
-Higienización y conservación de plazas y espacios verdes.
-Inspección de baldíos.
-Nomenclatura y numeración urbana.
-Cualquier otro servicio de carácter general no retribuible con una contribución especial.

CAPITULO II - CONTRIBUYENTES Y RESPONSABLES

ARTÍCULO 131: Son contribuyentes los propietarios, poseedores a título de dueño y/o adjudicatarios de barrios construidos por instituciones oficiales nacionales, provinciales, municipales y/o instituciones privadas y los adquirentes en remate público. Las tasas que fija la Ordenanza Tarifaria Anual, serán pagadas aun cuando el inmueble se encuentre deshabitado, tenga o no frente a la vía pública, sea o no de utilidad a su propietario o aunque no se haga uso del servicio, cualquiera sea la forma en que se preste, ya sea continua o discontinua, total o parcialmente.

CAPÍTULO III- BASES PARA LA DETERMINACIÓN DEL MONTO DE LA TASA

ARTÍCULO 132: Las tasas retributivas de servicios prestados a la propiedad raíz se determinarán tomando como base el avalúo municipal al que se aplicará la alícuota o valor que fije la Ordenanza Tarifaria. Si el valor que resulta de la aplicación de la alícuota es inferior al valor de la tasa mínima que fije anualmente la Ordenanza tarifaria, se aplicará este último.

El avalúo municipal estará integrado por el valor del terreno, al que se le adicionará el de las mejoras.

ARTÍCULO 133: La valuación del terreno se efectuará, en función de la superficie y del valor base correspondiente fijado por la Ordenanza Tarifaria. A tal fin, divídase el Departamento en siete (07) zonas.

**INMUEBLES DE REDUCIDAS DIMENSIONES: para los padrones con una superficie de terreno de hasta 25m² (25 metros cuadrados) y para los empadronamientos en R.P.H en unidades con destinos: cocheras, estacionamientos, baulera y tendederos, independientemente de su superficie se establece una tasa por servicios a la propiedad raíz equivalente al 50% (50 por ciento) de la tasa mínima correspondiente a la zona que pertenece.

ARTÍCULO 134: La valuación del edificio se practicará en función de la superficie cubierta, discriminando la misma de acuerdo con la categoría de la edificación y los valores bases respectivos fijados por la Ordenanza Tarifaria.

ARTÍCULO 135: Conformación del avalúo municipal. Formularios de categorización:

A. Establézcase como Avalúo Municipal de las Mejoras Edilicias de un bien inmueble, el que resulte de la sumatoria de los avalúos de mejoras que para cada una de ellas resulte según su categorización, antigüedad, y la superficie cubierta existente.

a) Cálculo Avalúo por Mejora: Superficie Cubierta por Valor m2 Construcción. Se calculará un Avalúo por cada mejora en la que se verifiquen distinta categoría y/o antigüedad de la misma.

b) Cálculo Avalúo por Mejoras Totales: Sumatoria de todos los Avalúos por Mejoras existentes en el terreno.

B. Establézcase como Avalúo Municipal Total de un bien inmueble, el que resulte de la suma del Avalúo Total de Mejoras y del Avalúo del Terreno.

C. Adóptese como formularios oficiales y obligatorios para la determinación del puntaje y categorías de las mejoras edilicias a los BIC 7 y BIC 8 vigentes en Catastro de la Provincia por el Anexo IV de la Ley Provincial 6247, los que se agregan como Anexo I.

D. Establézcase una nueva escala de Puntajes y Categorías según la siguiente tabla, los que variarán de 0 a 120 puntos, dependiendo exclusivamente de la calidad de los materiales que intervienen o de la falta de cumplimiento de lo establecido en el Art. 155°.

Ver cuadro página 11 del anexo

Siendo la Variable “Z” el Valor Promedio establecido por m2 de superficie cubierta tipo.

En el caso de que se adviertan construcciones clandestinas se aplicará el coeficiente a partir de la fecha que se haya detectado la superficie. No se aplicará este coeficiente a las construcciones en inmuebles que se encuentren identificados como “Clase 02” y “Clase 16”.

E. Establézcase la obligatoriedad de la confección de estos formularios en todos los expedientes donde figuren Obras con superficie cubierta proyectada o existente.

F. A los efectos del punto A y hasta que se actualice la información disponible en Dirección de Catastro, se tomarán los registros existentes en la Categoría que revisten, los que serán actualizados conforme se vayan mejorando los datos disponibles.

ARTÍCULO 136: Las propiedades comprendidas en zonas 04 a 07 cuya superficie sea de dos mil metros cuadrados (2.000 m2) o mayor, las comprendidas en zonas 02 y 03 cuya superficie sea de diez mil metros cuadrados (10.000 m2) o mayor y las comprendidas en zona 01 cuya superficie sea de cien mil metros cuadrados (100.000 m2) o mayor se valuarán tomando los metros de frente por los primeros cincuenta (50) metros de profundidad al 100% del valor de zona establecido por este Código y la Ordenanza Tarifaria, y el resto de la superficie al 35% de dicho valor.

Cuando una propiedad tenga frente a más de una calle, el valor se determinará de la siguiente manera:

a) En caso que los frentes den a calles de distinta valuación, se tomará el de mayor valor.

b) En caso que los frentes den a calles de igual valor se tomará el de mayor longitud.

ARTÍCULO 137: Los avalúos podrán ser modificados por el Organismo Fiscal en los siguientes casos:

1) Por unificación, división o accesión.

2) Por construcción, ampliación, refacción, modificación, demolición o cualquier clase de hechos o circunstancias que modifiquen los elementos tenidos en cuenta para la determinación del avalúo.

3) Cuando se compruebe un error u omisión.
La modificación producida en el avalúo deberá ser notificada al contribuyente.

ARTÍCULO 138: Los avalúos podrán ser actualizados en cualquier momento por el Departamento Ejecutivo, en barrios, zonas o calles por consideraciones económicas o urbanísticas que influyan sobre los valores establecidos.

ARTÍCULO 139: A los efectos de la aplicación del presente Código se considerará baldío a todo inmueble que carezca de edificación real o funcional o cuya superficie cubierta resulte inferior al 10% de la superficie total del mismo, salvo que, teniendo una superficie mayor de quinientos metros cuadraros (500m2):

a) Se encuentre cultivado en forma efectiva, con ajuste a algunos de los casos descriptos en Artículo 144° de este Código Tributario.

b) Sin estar cultivado, la superficie NO edificada constituye un accesorio imprescindible para la actividad que se desarrolla en el mismo (Actividad Económica inscripta y correctamente habilitada, con cuenta de comercio al día).

c) Se encuentre destinado en forma efectiva a parques y/o jardines en buen estado de conservación, con ajuste a algunos de los casos prescriptos en el artículo 144° de este Código Tributario.

d) Se encuentre destinado a actividades deportivas de Clubes o Centros Deportivos con Personería Jurídica.

e) Terrenos considerados Baldío que posean cierre perimetral reglamentario, de acuerdo a la normativa Municipal vigente y además presentar buen estado de conservación e higiene.

ARTÍCULO 139 BIS: A los efectos previstos por el presente código se considerarán inmuebles improductivos aquellos que poseyendo edificaciones revistan alguna de las siguientes condiciones o situaciones:

a) Se encuentren en estado de abandono o ruina, siempre que su uso/destino no sea de vivienda particular.

b) Cuando su uso resulte incompatible con la finalidad o destino de la edificación radicada en dicho inmueble.

ARTÍCULO 140: Para aquellos inmuebles con nomenclatura y características de“SECANO” (inmuebles fuera de zona urbana con imposibilidad de ser irrigados), créanse las siguientes clases de aforos:

SECANO I: incluirá a todos aquellos terrenos de nomenclatura Secano, sin superficie cubierta o con superficie cubierta de características típicas de la zona (puestos y/o refugios), las que serán considerados con valor económico nulo.

SECANO II: incluirá a todos aquellos terrenos de nomenclatura Secano, con superficie cubierta de características constructivas antisísmicas.

El valor unitario de suelo será el equivalente al 20% (veinte por ciento) del valor de la zona de revista.

Determínese como fórmula de cálculo del avalúo del terreno:

(Superficie de aforo) x (20% Valor Zona de Revista)

Los terrenos se valuarán a los efectos del cobro de tasas de la siguiente manera: La superficie que surja de multiplicar los metros de frente a calle pública, acceso o servidumbre de paso (no menor a 20 metros) por 50 metros de profundidad siempre que esta operación resulte igual o inferior a la superficie del inmueble al 20% del valor de la zona de revista.

Se establece como superficie mínima de aforo 1.000,00 m2 y frente mínimo de 20,00 m².

ARTÍCULO 141: A los efectos de la tributación de los terrenos considerados baldíos o improductivos, la Ordenanza Tarifaria determinará:

Los Valores de la Tierra de acuerdo con la división del Departamento en las zonas determinados por el Art. 133 de este Código y sus modificaciones. Nueve (9) alícuotas diferentes, a saber:

b1) Baldíos menores de 500 m² SIN Cierre reglamentario y SIN vereda.

b2) Baldíos menores de 500 m² SIN Cierre reglamentario y CON vereda.

b3) Baldíos menores de 500 m² CON Cierre reglamentario y SIN Vereda.

b4) Baldíos que se encuentran en perfecto estado de higiene CON Cierre y CON Vereda reglamentarias, conforme a las normas vigentes, Código de Edificación, Decreto Municipal Nº 261/79, debiendo contar con puerta o portón de acceso con llave o candado.

b5) Baldíos mayores de 500 m2, sin superficie cubierta.

b6) Baldíos mayores de 500 m², con superficie cubierta funcional menor del 10% de la superficie del terreno.

b7) Para terrenos de cualquier superficie, considerados Baldíos, que estén contenidos en un terreno de mayor, tal como un complejo habitacional, Condominio, loteo o Fraccionamiento de características cerradas, cuyas calles internas sean privadas o públicas de acceso restringido, SI el terreno que contiene a las parcelas individuales, se verifican las condiciones impuestas por el inciso b2 de ésta Norma, Todos los terrenos internos, considerados Baldíos, cualquiera sea su superficie, adoptan automáticamente esas características de cierre y vereda.

b8) Para los terrenos menores de 500 m2 de sup. considerados baldíos que posean frente a pasillos, tomaran las características que posea éste en su frente a la calle.

b9) Para los terrenos menores de 500 m2 de superficie considerados baldíos que se encuentren enclavados (para ser anexados), tomarán las características del lindero al que se anexarán. Dos

(2) alícuotas diferentes, a saber:

c1) Para inmuebles improductivos cuyos titulares no celebren el “Convenio de Reactivación de inmuebles improductivos”, o no celebren contratos bajo el régimen y con el alcance PPP de acuerdo a la Ordenanza Nº7291/22, o que no presenten proyectos privados a fin de regularizar dicho inmueble improductivo.

C2) Para inmuebles improductivos cuyos titulares sí celebren el “Convenio de Reactivación de inmuebles improductivos”, o contratos bajo el régimen y con el alcance PPP de acuerdo a la Ordenanza Nº7291/22, o que presenten proyectos privados a fin de regularizar dicho inmueble improductivo, sin cumplir posteriormente con el mismo, se liquidará el tributo correspondiente al período en el que se debió efectuar la inversión, conjuntamente con el correspondiente al año siguiente.

ARTÍCULO 142: En los casos de inmuebles que se encuentren en trámite de fraccionamiento y urbanización, se procederá de la siguiente manera:

Primera actuación municipal con antigüedad menor de tres (3) años al 1 de enero del corriente año, se determinará el aforo como edificado.

Primera actuación municipal con antigüedad entre tres (3) y cinco (5) años al 1 de enero del corriente año se determinará el aforo considerando edificado el 50% de la superficie y baldío el restante 50%.

Primera actuación municipal con antigüedad mayor de cinco (5) años, se valuará el inmueble según sus características físicas de acuerdo con las disposiciones generales establecidas en el presente código, para inmuebles de esa naturaleza.

ARTÍCULO 143: Los cultivos no importarán modificación del avalúo municipal, el que se establecerá según el valor del terreno que le corresponda.

ARTÍCULO 144: Los Terrenos Cultivados, Forestados, Parquizados y/o Jardines que se encuentren en buen estado de conservación, se clasificaran teniendo en cuenta las siguientes condiciones:

- Superficie de terreno con cultivo, forestación, parquización y/o jardines que sea igual o mayor del 80% de la superficie total del predio excluida la ocupada por los edificios.
- Superficie de terreno con cultivo, forestación, parquización y /o jardines que se encuentre entre el 50% y el 80% de la superficie total del predio excluida la ocupada por los edificios.
- Inmuebles parquizados o a parquizar cuyo libramiento al Uso Público se haya convenido con la Municipalidad, en los lapsos así establecidos y en los periodos en que se verifique su existencia y conservación.

ARTÍCULO 145: El aforo para el cálculo de tasa de los inmuebles que se indican a continuación, se determinará aplicando el cincuenta por ciento (50%) del valor de los terrenos que fije anualmente la Ordenanza Tarifaria, sin perjuicio de que puedan encuadrarse en otros regímenes establecidos en el presente código:

Los inmuebles baldíos de propiedad particular, destinados parcial o totalmente a servidumbres de tránsito o uso público.

Los inmuebles que por causas geomorfológicas o de fuerza mayor se encuentren imposibilitados de ser explotados económicamente.

ARTÍCULO 145 BIS: Quedan eximidos de los derechos establecidos en el presente título las instituciones civiles deportivas, sin fines de lucro y con personería jurídica, que faciliten gratuitamente en forma permanente, sus instalaciones para la educación física y deportiva.

ARTÍCULO 146: Adóptese la Nomenclatura Catastral que otorga la Dirección Provincial de Catastro (Policía Inmobiliaria), con identificación Parcelaria y en una correspondencia biunívoca con el Padrón Municipal.

ARTÍCULO 147: Cuando en una propiedad dos o más de sus partes resulten independientes entre sí, por su constitución física y/o construcción, aunque sea uno solo el propietario, se podrá practicar de oficio la división del padrón, considerándose independientes las parcelas resultantes, al solo efecto del pago de las tasas.

ARTÍCULO 147 bis: Cuando dos o más inmuebles de un mismo titular por su constitución física, modalidad de uso y funcionalidad, constituyan una unidad y no exista razón legal para mantener separados los padrones, se podrá practicar la unificación de oficio o a pedido de parte, al sólo efecto del cobro de las tasas.

ARTÍCULO 148: En el caso de empadronamiento, fijado el avaluó y la tasa respectiva por la comuna, será notificado a los interesados. Pasados los cinco (5) días desde la notificación, sin que se interponga reclamo, el mismo se tendrá por consentido. La determinación será practicada mediante resolución fundada del Organismo Fiscal, la que deberá ser notificada por algunas de las formas previstas por el artículo 98º del presente Código.

ARTÍCULO 149: La normativa sobre los inmuebles que se encuentren clasificados como Baldío sin superficie cubierta, en el que se inicie una Obra nueva cuya superficie cubierta proyectada sea mayor del 10% de la superficie del terreno, será la que a continuación se apunta:

- La Dirección de Obras Privadas deberá comunicar mediante nota o listado a la Dirección de Catastro de todos los inicios de Obra Nueva donde se solicite la 1era. Inspección, por zanjeo y arranque de columnas, detección de habitabilidad, extensión de certificado de habitabilidad, extensión de certificado de Final de Obra, indicando Padrón de la Propiedad y fecha de la solicitud, esta comunicacióndeberá ser inmediata respecto de cada acto apuntado.
- La Dirección de Catastro clasificará al Padrón Involucrado en la clase “Obra en Construcción”, quedando de este modo actualizados los registros que sirven de base para el cálculo de la tasa por servicios.
- La clase otorgada tendrá vigencia a partir del Semestre de aforo siguiente a la fecha de solicitud de la 1era. Inspección y regirá por el término de 4 Semestres de aforo consecutivos, caducando automáticamente cuando se cumpla dicho plazo o se detecte estado de habitabilidad o final de obra municipal, lo que suceda primero.
- Cumplidos los 4 semestres de aforo consecutivos se deberá verificar el estado de avance de la construcción, la que podrá estar:
- No Techada.
- Techada No habitable.

Para el caso a) se clasificará en “Clase Baldío” según le corresponda.

Para el caso b) se establece una clasificación de “Terminación de Obra”, la que llevará una alícuota de 4 por mil sobre el valor del terreno libre de cubiertas, desde esta fecha en adelante y por el término de 4 semestres más, donde se verificará el estado, y de persistir el estado b) aumentará el 6 por mil sobre el valor del terreno libre de cubiertas, quedando en esta alícuota hasta que se verifique la habitabilidad.

ARTÍCULO 150: La división de edificios bajo el régimen de propiedad horizontal (según art. 2030 al art. 2037 Código Civil y Comercial), no dará lugar a la rectificación de la valuación municipal vigente, la que se determinará para cada unidad, multiplicando el avalúo total del inmueble por el porcentaje adjudicado a éstas en la planilla de división en propiedad horizontal.

ARTÍCULO 151: Las modificaciones de los avalúos regirán a partir de la fecha en que se haya producido el hecho que las determina.

En los casos de inexistencia de documentación que acredite con precisión tal circunstancia, se procurará la acreditación por instrumentos accesorios (contratos privados, facturas, declaración jurada de testigos o dictamen técnico competente). Como consecuencia de ello, los contribuyentes quedan obligados al pago de las diferencias que surjan una vez practicadas las liquidaciones definitivas que serán notificadas y cuya cancelación deberá efectuarse dentro de un término de treinta (30) días.

CAPITULO IV – TRANSFERENCIAS E HIPOTECAS

ARTÍCULO 152: Todas las transferencias o adjudicaciones de bienes inmuebles, sean totales o parciales, así como las hipotecas que se constituyan sobre ellos, situados en jurisdicción de la comuna, deberán ajustarse a las siguientes normas:

a) Deberán abonarse todas las deudas registradas a nombre de los transmitentes o titulares del inmueble que se transfiere o grava, incluido el mes en el cual se inicia el trámite de la transferencia o constitución de la hipoteca.

b) Deberá darse cumplimiento a todas las reglamentaciones que sobre el particular dicte la comuna por ordenanza o decreto del Departamento Ejecutivo.

ARTÍCULO 152 BIS: Facúltese al Organismo Fiscal, con los recaudos que reglamente el Departamento Ejecutivo, a autorizar la constitución o trasferencia de derechos reales sobre inmuebles y su inscripción con deuda por tributos municipales siempre que se cumplimenten los siguientes requisitos:

1) Constitución de plan de facilidades de pago regularizando las deudas tributarias que surjan por todo concepto, o constituido el mismo, que se encuentre sin adeudar períodos pendientes.

2) Constancia de manifestación expresa de asunción de la deuda que pueda resultar por parte del adquiriente.

La asunción de deuda no libera el enajenante quien será solidariamente responsable por ella ante el Organismo Fiscal. Asimismo, el escribano interviniente será solidariamente responsable frente a la Dirección de Rentas, si autoriza el acto sin dar cumplimento a las obligaciones impuestas por esta normativa.

ARTÍCULO 153: Los escribanos no otorgarán escritura y las oficinas públicas no realizarán tramitación alguna con respecto a negocios, bienes o actos relacionados con obligaciones tributarias, cuyo cumplimiento no se pruebe con certificación del Organismo Fiscal.

Los escribanos públicos que intervengan, en la formalización de actos de transmisión de dominio de inmuebles ubicados en jurisdicción del municipio, están obligados a asegurar el pago de las obligaciones que resulten adeudarse, debiendo retener a los contribuyentes los importes necesarios de fondos para la cancelación de tales obligaciones. Los escribanos que no cumplan con la disposición precedente, serán solidaria e ilimitadamente responsables frente a la Municipalidad de tales deudas. Las solicitudes de deudas pedidas por los escribanos a la Municipalidad, deberán ser entregadas a los mismos en un plazo no mayor de diez (10) días, a partir de la fecha de presentación.

Todas las solicitudes de "Certificación de Libre Deuda" que tuvieran entrada y no fueran reclamadas por el solicitante, así como aquellas que adjunta la liquidación adeudada, se hubieran entregado y no fueran utilizadas por el profesional a sus efectos, pierden su validez a los sesenta (60) días de solicitadas debiendo en tal caso iniciarse una nueva solicitud sujeta a los mismos requisitos. Las sumas retenidas por los escribanos deberán ingresar a la Municipalidad dentro de los quince (15) días hábiles de efectuada la retención bajo apercibimiento de incurrir en defraudación fiscal.

Dentro del plazo previsto por el art. 25º, inc. d) del presente Código y bajo sus mismos efectos y sanciones, los escribanos actuantes en escrituras, traslativas de dominio de inmuebles ubicados dentro del radio municipal, deberán inscribir ante la oficina de Catastro Municipal la correspondiente transferencia.

El plazo expresado se computará a partir de la fecha de anotación de la transferencia por el Registro de la Propiedad Raíz de la Provincia.

CAPÍTULO V- DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 154: Las peticiones de los contribuyentes que tengan por objeto solicitar el reencuadramiento de sus inmuebles dentro de lo previsto por el presente Código, para el pago de las tasas retributivas por servicios a la propiedad raíz, deberán presentarse para ser consideradas en término, dentro de los treinta (30) días contados a partir de la publicación de la Ordenanza Tarifaria y previa cancelación de todos los importes adeudados, de acuerdo con las disposiciones vigentes. En el término comprendido entre la fecha de presentación de la nota y la fecha de notificación de la resolución, el contribuyente deberá hacer efectivo el pago de las tasas correspondientes a los trimestres cuyo vencimiento se opere en dicho lapso según las normas que rijan a ese momento.

A partir de la fecha de notificación, en un plazo de quince (15) días se deberá cancelar el reajuste de los trimestres vencidos; posteriormente se cobrarán los recargos e indexaciones correspondientes.

En las presentaciones realizadas fuera de término se deberá cancelar lo adeudado a esa fecha y una vez notificado el reajuste, el mismo se abonará con los recargos e indexaciones vigentes al momento del pago respecto a la fecha de entrada en vigencia de la Ordenanza Tarifaria.

A los efectos de la consideración de las solicitudes a que se refiere el presente artículo, deberá el interesado adjuntar oportunamente la información y/o certificación que fundamente su pedido.

TÍTULO II - DERECHOS DE EDIFICACIÓN Y DE OBRAS EN GENERAL

CAPÍTULO I - SERVICIOS COMPRENDIDOS

ARTÍCULO 155: Deberá solicitarse permiso a la Municipalidad, mediante los formularios aprobados por el Departamento Ejecutivo que se proveerán con cargo a los Interesados, por los servicios municipales técnicos de:

a) Estudio de planos y demás documentos.

b) Inspección y verificación en la construcción e instalaciones de edificios, sus modificaciones, ampliaciones y reparaciones.

c) Inspección y verificación de toda clase de construcciones o instalaciones en el cementerio del Departamento.

d) Inspección y verificación de instalaciones de anuncios en la vía pública.

e) Inspección y verificación de instalaciones de redes cloacales, agua, eléctricas, o cualquier otro motivo que necesite la remoción de pavimento o veredas.

f) Inspección y verificación de demoliciones.

g) I inspección y verificación de urbanizaciones, construcción y otras relacionadas con éstas.

ARTÍCULO 156: Los derechos que deban pagarse por los conceptos mencionados en el artículo anterior, serán fijados en una alícuota, importe fijo o mínimo por la Ordenanza Tarifaria Anual en cada caso.

CAPÍTULO II - CONTRIBUYENTES

ARTÍCULO 157: Son contribuyentes los propietarios de los inmuebles donde se realicen las construcciones e instalaciones y solidariamente quienes las efectúen.

CAPÍTULO III - BASES PARA LA DETERMINACIÓN DEL MONTO DEL DERECHO

ARTÍCULO 158: El aforo para el pago de los derechos del presente título se determinará mediante la aplicación de la siguiente fórmula:
(*) Sup Cubierta x Coeficiente x ¨M¨

Siendo la tabla que sirve de base para el cálculo de los montos en concepto de Aforos para el pago de los Derechos de Edificación y Obras en General, la siguiente:

Ver cuadro página 11 del anexo

La variable "M" resultará del procedimiento establecido en la Ordenanza Tarifaria Anual.

La categorización de edificios se producirá según el puntaje establecido en el artículo 135 del presente Código.

ARTÍCULO 159: Si durante la ejecución de la obra se efectúan ampliaciones y/o modificaciones, el aforo total será reajustado de acuerdo con la nueva categoría que le corresponda, con y por dichas ampliaciones y/o modificaciones.

Dicho reajuste se aplicará únicamente si las modificaciones y/o ampliaciones determinan un monto del derecho superior al establecido originalmente.

ARTÍCULO 160: Para la determinación de la tasa se aplicarán las disposiciones vigentes al momento de ingreso de la documentación, salvo que la misma fuese incompleta o incorrecta, en cuyo caso se aplicarán las disposiciones vigentes al momento de completarse o corregirse aquélla.

Igual criterio se seguirá para las ampliaciones y/o modificaciones tramitadas en el curso de las obras originarias o cuando el interesado efectúe el cambio de proyecto.

ARTÍCULO 161: Para las obras que, por sus características funcionales, consten de unidades constructivas de distintos destinos o usos (lo que hace que sean comprendidas en más de una categoría), el monto total del derecho de construcción será la suma de los determinados separadamente para cada unidad, con arreglo a la clasificación establecida en el artículo 135º del presente Código.

ARTÍCULO 162: En las refacciones, obras menores, demoliciones y construcciones no previstas donde no se modifique la superficie del inmueble, el aforo se determinará en base a la siguiente fórmula:

Importe de pago por derecho = Pr x 1/8 x 0.1320
Donde:

Pr: presupuesto real de la obra que surja del cómputo que el profesional actuante y/o propietario presente al solicitar el permiso de construcción, detallando mano de obra y materiales. Cuando dichas obras se hayan ejecutado sin control ni autorización municipal, el presupuesto de mano de obra y materiales deberá encontrarse actualizado conforme a los precios vigentes en el momento de realizar el aforo correspondiente.

El aforo determinado por este artículo no podrá ser menor al obtenido mediante la aplicación del artículo 159° del presente Código para una superficie cubierta de diez (10) metros cuadrados en categoría 1ª.

CAPÍTULO IV- PLAZO DE PAGO

ARTÍCULO 163: El pago del derecho será previo al otorgamiento del permiso mencionado en al artículo 155° y deberá realizarse dentro de los quince (15) días hábiles posteriores la notificación pertinente.

CAPÍTULO V-SANCIONES

ARTÍCULO 164: El incumplimiento total o parcial de lo dispuesto en el artículo 156º de este Código determina la obligación de abonar los derechos de construcción que establezca la ordenanza

vigente al momento de detectarse la infracción, más un incremento sobre los mismos, de acuerdo con los porcentajes y circunstancias que se detallan en los siguientes incisos:

1) Del doscientos por ciento (200%), si las obras tuviesen principio de ejecución o fueren terminadas con anterioridad al otorgamiento del permiso municipal solicitado, encontrándose el mismo en trámite.

2) Del cuatrocientos por ciento (400%), si las obras clandestinas terminadas o en la ejecución fuesen declaradas espontáneamente por los responsables.

3) Del setecientos por ciento (700%), si las obras clandestinas terminadas o en ejecución fuesen detectadas de oficio por los agentes municipales.

ARTÍCULO 165: En caso de que se desvirtúe la categoría, superficie y/o presupuesto de las obras a realizar, con el objeto de eludir parcialmente el pago de los derechos, éstos sufrirán un incremento de hasta el doscientos por ciento (200%) sobre el total del aforo.

CAPITULO VI- DESISTIMIENTO

ARTÍCULO 166: Cuando previo al otorgamiento del permiso de construcción se desista de una obra, después de haber sido estudiados los planos, se abonará el derecho por estudio de planos fijado en la Ordenanza Tarifaria Anual.

Cuando el desistimiento sea de una construcción o instalación que no requiera planos se abonará el veinte por ciento (20%) del derecho de construcción que le correspondería de realizarse la obra.

ARTÍCULO 167: anterioridad al circunstancias:

Se considerará que se ha producido desistimiento tácito cuando, con otorgamiento del permiso de construcción, se produzcan las siguientes

a) Falta de comparencia del propietario, profesional o empresa y/o responsables, dentro de los treinta (30) días corridos a partir de la última actuación y/o notificación.

b) No rectificación de las observaciones transcurridos sesenta (60) días corridos de realizadas.

c) La falta de pago que fija la ordenanza dentro del plazo estipulado en el artículo 163º.

CAPÍTULO VII -LOTEOS

ARTÍCULO 168: Por estudio y aprobación de planos de loteos, se abonarán los derechos que establezca la Ordenanza Tarifaria Anual. Asimismo, abonarán un sellado por división de parcelas. Este derecho deberá ser abonado dentro de los treinta (30) días hábiles de aprobado el parcelamiento.

ARTÍCULO 169: El cobro de los derechos para la aprobación de planos de loteos, se efectuará tomando como base o índice para su liquidación, los m2 a lotear, excluidos los destinados a calles, ochavas, espacios verdes y reserva municipal.

ARTÍCULO 170: A los efectos de la valuación municipal, las parcelas o fracciones cuyos propietarios hayan iniciado las instrucciones del loteo, se considerarán desde ese mismo momento como terreno libre de toda mejora, baldío, procediéndose al aforo correspondiente.

CAPÍTULO VIII -DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 171: Antes de otorgar la habilitación, los técnicos municipales efectuarán una inspección de la nueva obra realizada para verificar si lo especificado en la documentación presentada al solicitar el permiso o la documentación según obra si hubiera habido modificaciones, se ha cumplido. En el caso de no coincidir con lo realizado, se obligará al propietario a abonar la diferencia de los derechos de construcción que surjan, previa aprobación de las modificaciones conforme a las disposiciones vigentes.

ARTÍCULO 172: Cuando se haya satisfecho lo establecido en el artículo anterior, se otorgará la habilitación de la obra.

ARTÍCULO 173: Cuando se presenten características no previstas en los artículos respectivos, los técnicos municipales podrán encuadrarlas por analogía, en los incisos de dichos artículos que a su criterio correspondan.

Cuando un inmueble, por sus características constructivas, pueda encuadrarse en más de una categoría, se tomará siempre la de mayor valor.

ARTÍCULO 174: Se considerará reanudación del trámite cuando:

a) Se reinicie el de una actuación en el cual se haya dispuesto el archivo por obra paralizada, exceptuándose aquellas actuaciones que cuentan con período de archivo superior a un año.

b) Se reinicie el trámite de toda documentación incluida en el desistimiento estipulado en el artículo 167°, antes de que transcurran noventa (90) días desde la fecha de su ingreso al archivo. Pasados los términos especificados precedentemente, se considerará caduco el permiso de construcción, por lo que deberá solicitarse nuevamente dicho permiso y abonar por segunda vez, los derechos de construcción con arreglo de lo establecido en el artículo siguiente. Si se reinicia el trámite de una documentación dentro del plazo estipulado en el inciso b) y no se hubiese hecho efectivo el pago de los derechos de construcción, éstos deberán reajustarse de acuerdo con las disposiciones vigentes al momento de reanudarse el trámite aplicando el mismo criterio que el del artículo 161º.

ARTÍCULO 175: En caso de que se hubieran abonado los derechos parcial o totalmente, y siempre que se trate de la obra originaria, aquellos se ajustarán con arreglo a las disposiciones vigentes en el momento en que se realicen las gestiones.

Solamente se reconocerá el 50% de los derechos de revisión de planos en aquellos casos en que al solicitarse nuevamente el permiso de construcción el proyecto no contenga modificaciones respecto del aprobado, y siempre que las disposiciones vigentes al momento de la nueva revisación no obliguen a introducir cambios o modificaciones de los mismos.

Para las obras paralizadas en terminación, se deberá presentar el cómputo de los trabajos faltantes, indicándose el porcentaje de los mismos sobre el total de la obra. Dicho porcentaje se multiplicará por el aforo que se determine para la construcción en cuestión.

Igual criterio regirá para el cambio de techo. Para cambio de estructuras de techo y/o entrepiso, se deberán presentar presupuestos de dichos trabajos a los efectos de aforar los derechos que por estudio de cálculo correspondan siguiéndose el criterio del artículo 162º para la determinación del aforo.

ARTÍCULO 176: Para toda obra que no modifique la superficie cubierta del inmueble deberá acompañarse cómputo y presupuesto de los trabajos a realizar.

ARTÍCULO 177: Todos los cómputos y presupuestos sin excepción deberán ser presentados en planillas separadas, suscriptos por el profesional actuante y/o propietario, y deberán ser supervisados por la Dirección de Obras Privadas, la que verificará si se ajusta a lo dispuesto por el artículo 162º.

ARTÍCULO 178: Los derechos de inspección de construcción o refacción en general en cementerio no serán de aplicación cuando se realicen trabajos de pintura, reparación o revoque, demolición de ornamentos, impermeabilización de muros o techos, cambio de vidrios, dar pátura de bronce, reparación de techos, grietas y trabajos de conservación que no alteren la capacidad, la estructura o la distribución de piletas o mausoleos.

ARTÍCULO 179: Cuando se solicite permiso de demolición se deberá adjuntar a la documentación reglamentaria, un pagaré a la vista por la suma que fije la Ordenanza Tarifaria, en concepto de fondo de garantía para la ejecución y/o reparación de cierres y veredas reglamentarias y limpieza y/o nivelación del terreno. Esta garantía será devuelta una vez que el solicitante termine los trabajos en forma reglamentaria.

En caso de incumplimiento de los trabajos y plazos reglamentarios, la garantía se ingresará a Tesorería en concepto de multa, realizándose los trabajos por administración y con cargo a la propiedad.

TÍTULO III -DERECHOS DE INSPECCIÓN Y HABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y/O MECÁNICAS Y/O ELECTROMECÁNICAS Y/O DE SONIDO Y/O ELECTRÓNICAS

CAPÍTULO I -SERVICIOS COMPRENDIDOS

ARTÍCULO 180: Por los servicios municipales de aprobación de planos, memorias descriptivas, vigilancia, inspección, aprobación y habilitación de instalaciones eléctricas y/o electromecánicas y/o mecánicas y/o de sonido y/o electrónicas se pagará un derecho que será determinado por la Ordenanza Tarifaria.

CAPÍTULO II -INICIACIÓN O AMPLIACIÓN DE OBRAS

ARTÍCULO 181: En todos los casos y con anterioridad a la iniciación de las obras, los propietarios de las instalaciones eléctricas y/o electromecánicas y/o de sonido y/o electrónicas, por intermedio de los profesionales habilitados, deberán solicitar el permiso correspondiente para realizar la obra eléctrica y/o electromecánica y/o mecánica y/o de sonido y/o electrónica, y atenerse durante la ejecución en todo lo referente a las mismas, a las disposiciones vigentes.

ARTÍCULO 182: Los derechos de aprobación de planos, memorias descriptivas, inspección, aprobación y habilitación de instalaciones eléctricas y/o mecánicas y/o electromecánicas y/o de

sonido y/o electrónicas serán reajustadas mensualmente, según lo establezca la Ordenanza Tarifaria, de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$\frac{V \times Im}{Ib}$$

En la que:
V = valor de aforo

Im = Índice correspondiente al segundo mes calendario anterior a aquél en que se efectúe el aforo.

Ib = Índice base que será fijado anualmente por la Ordenanza Tarifaria.

Los índices Im e Ib serán los que establezca el INDEC para el rubro de la construcción, nivel general.

CAPÍTULO III -SANCIONES

ARTÍCULO 183: Cuando la ejecución de obras eléctricas y/o electromecánicas y/o mecánicas y/o de sonido y/o electrónicas, se inicien sin el permiso municipal correspondiente, se considerará clandestina la obra, pues transgrede el artículo 181° de este Código, correspondiendo la aplicación de un recargo del setecientos por ciento (700%) del valor del derecho no oblado al propietario, si la infracción es constatada por un inspector. En caso de que las obras tuvieran principio de ejecución, existiendo presentación espontánea del propietario, éste deberá abonar un recargo del cuatrocientos por ciento (400%) del derecho y si encontrándose el permiso municipal en trámite, se iniciarán las obras sin el mismo, el recargo será equivalente al doscientos por ciento (200%) de los derechos regulados conforme al artículo 180° del presente código, que deberá ser abonado por el director técnico de la obra eléctrica y/o mecánica y/o de sonido y/o electromecánica y/o electrónica, por el director técnico de la obra civil y/o propietario por orden de responsabilidad, según corresponda.

Si una vez finalizada la obra, se habilitara la misma sin la autorización municipal correspondiente, se aplicará por orden de responsabilidad al director técnico de la obra eléctrica y/o al director de la obra civil y/o al propietario según corresponda, una multa equivalente al doscientos por ciento (200%) del derecho oblado.

En caso de que la multa aplicada según el criterio del párrafo anterior, excediese o fuese inferior a lo reglamentado por el Departamento Ejecutivo, conforme a lo dispuesto por el artículo sexto de la Ley Nº 4230, se aplicará este último.

ARTÍCULO 184: Cuando se tapen cañerías de instalaciones eléctricas sin solicitar la inspección ni tener por escrito la autorización correspondiente del inspector, se aplicarán las multas a quien ejecute la dirección técnica de la obra eléctrica, conforme la escala establecida en la Ordenanza Tarifaria.

CAPÍTULO IV- DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 185: Los comercios e industrias que estén totalmente paralizados en lo que respecta al uso de sus instalaciones, se presumirá que siguen funcionando, sin admitir prueba en contrario

hasta tanto sean precintados por la comuna. Para levantar los precintos deberá presentarse la correspondiente solicitud ante el organismo correspondiente de la Municipalidad.

ARTÍCULO 186: A partir de la fecha en que sean precintados, no se cobrarán las tasas correspondientes a la inspección anual. La rotura de los precintos sin la intervención de la comuna, implica una infracción por la cual habrá de abonarse una multa, cuyo monto determinará el Departamento Ejecutivo.

ARTÍCULO 187: El traslado de máquinas de un lado a otro dentro del mismo local, así como también su sustitución, obliga a sus propietarios a cumplir con los requisitos establecidos para la nueva instalación y se considera como nueva habilitación.

ARTÍCULO 187 BIS: En el presente título serán de aplicación los artículos Nº 160, 163, 166, 167, 171, 172, 173 y 174 de este Código.

TÍTULO IV - DERECHOS DE INSPECCIÓN Y CONTROL DE SEGURIDAD, HIGIENE Y MORALIDAD DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

CAPÍTULO I -SERVICIOS COMPRENDIDOS

ARTÍCULO 188: Los espectáculos y diversiones públicas que se desarrollen en el municipio estarán sujetos al pago del tributo del presente título, conforme lo establezca la Ordenanza Tarifaria Anual por los servicios de inspección y control de seguridad, higiene y moralidad.

ARTÍCULO 189: Se considerarán espectáculos públicos toda función, conferencia, concierto, función deportiva o cualquier otra reunión o acto que se efectúe en los lugares en que tenga acceso el público, se cobre o no entrada.

CAPÍTULO II -CONTRIBUYENTES RESPONSABLES

ARTÍCULO 190: Son contribuyentes los realizadores, organizadores o patrocinadores de las actividades gravadas.

ARTÍCULO 190 BIS: Son solidariamente responsables con los anteriores, los patrocinantes y los propietarios de locales o lugares donde se realicen actividades gravadas.

CAPÍTULO III- BASES PARA LA DETERMINACIÓN DEL DERECHO

ARTÍCULO 191: Constituirá la base para la liquidación del tributo, el precio de la entrada, la capacidad o categoría del local, la naturaleza del espectáculo y cualquier otro índice que consulte las particularidades de las diferentes actividades y se adopte como medida del hecho sujeto a tributación, según lo establezca la Ordenanza Tarifaria Anual.

ARTÍCULO 192: Cuando los derechos consisten en un importe sobre las entradas, éstas serán selladas y controladas por esta Municipalidad, quedando prohibida la venta sin que previamente se llene este requisito. En caso de incumplimiento, se harán pasibles de la aplicación de la multa que determine el Departamento Ejecutivo sin perjuicio de tomar los recaudos pertinentes para su estricto cumplimiento.

ARTÍCULO 193: Por la realización de espectáculos no previstos, en este título, se pagarán los derechos por analogía, no pudiendo en ningún caso aducirse esa circunstancia para lograr exención de derechos.

ARTÍCULO 194: El Departamento de Recaudaciones establecerá la vigilancia necesaria para el contralor de los espectáculos como de las entradas y precios de las mismas. De constatarse irregularidades o adulteraciones en los precios, inspectores procederán a labrar el acta correspondiente a los efectos de solicitar la aplicación de las penalidades que correspondan.

ARTÍCULO 195: Los inspectores destacados por la Dirección de Recaudaciones estarán autorizados para verificar, determinar y percibir los derechos establecidos por la Tabla de Aforos, debiendo ingresar los mismos el día siguiente hábil al que se realizó el espectáculo.

ARTÍCULO 196: Aquellos espectáculos que deban tributar un porcentaje bruto sobre las entradas vendidas, deberán presentar el Borderoux media hora antes de su finalización, a los inspectores o controles de espectáculos públicos que lo soliciten.

CAPÍTULO IV -EXENCIONES Y DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 197: Quedan eximidos de los derechos establecidos en el presente artículo:

a) Las salas y espectáculos dedicados únicamente a la actividad teatral, entendiéndose como obras de teatro, solamente comedias, dramas, monólogos, óperas y operetas, que se realicen en base a libretos, poesías y conciertos y que por su carácter impliquen un desarrollo cultural para la comunidad.

b) Los espectáculos públicos organizados por escuelas de enseñanza primaria, media, superior, especial o diferenciales oficiales o incorporadas a planes oficiales de enseñanza, sus cooperadoras o centros estudiantiles, cuando cuenten con el patrocinio de la dirección del establecimiento educacional y tenga por objeto aportar fondos con destino a viajes de estudio y otros fines sociales de interés del establecimiento educacional. La. dirección del establecimiento educacional será responsable ante el Organismo Fiscal del cumplimiento de las condiciones en que la exención se otorga y de los fines a que se destinen los fondos.

c) Los espectáculos que realicen entidades de bien público con personería jurídica o inscriptas en los registros respectivos con el exclusivo fin de aportar fondos para sus fines benéfico-asistenciales.

d) Los espectáculos organizados por las uniones vecinales en sus propios locales y en otros locales cuando los mismos tengan por finalidad recaudar fondos para el cumplimiento de sus objetivos sociales. Este inciso no será aplicable cuando la entidad solo actúe como patrocinadora o alquile o preste su propio local, aunque de allí se desprenda un beneficio económico para la misma.

ARTÍCULO 198: Cuando se trate de espectáculos instalados transitoriamente, no se permitirá celebrar función si antes no fueran abonados los derechos correspondientes.

ARTÍCULO 199: El marcado o sellado de las entradas, así como también los básicos establecidos para los distintos espectáculos deberán ser abonados por los solicitantes, previo a la realización de los mismos.

TÍTULO V - DERECHOS DE INSPECCIÓN Y CONTROL DE SEGURIDAD E HIGIENE DE COMERCIOS, INDUSTRIAS Y ACTIVIDADES CIVILES

CAPÍTULO I- SERVICIOS COMPRENDIDOS

ARTÍCULO 200: El ejercicio de cualquier actividad comercial, industrial, de servicio o actividades civiles, está sujeto al pago del derecho establecido en el presente título, conforme a lo que establece la Ordenanza Tarifaria en virtud de los servicios municipales de contralor, salubridad, seguridad, higiene y asistencia social y cualquier otro no retribuido por un tributo especial y que tienda al bienestar general de la población.

CAPÍTULO II- CONTRIBUYENTES

ARTÍCULO 201: Son contribuyentes las personas o entidades que realizan las actividades mencionadas en el artículo anterior.

CAPÍTULO III - BASES PARA LA DETERMINACIÓN DE OFICIO

ARTÍCULO 202: El monto del derecho será establecido por la Ordenanza Tarifaria, sólo en base a la clasificación del establecimiento, negocio o actividad que ordene realizar el Departamento Ejecutivo de acuerdo con las normas de este Código y demás disposiciones mencionadas en el artículo primero. En caso de omisiones totales o parciales de clasificaciones, los contribuyentes o responsables deberán comunicar de inmediato estas omisiones para que se efectúen las clasificaciones o ampliaciones correspondientes. Facúltese al Departamento Ejecutivo a aplicar gradualmente aquellos incrementos en los aforos producto de actualizaciones de datos que cuantitativamente se consideren demasiados elevados, de forma que sean aplicados en su totalidad en el plazo máximo de seis bimestres desde su determinación.

ARTÍCULO 203: A los efectos de la clasificación y aforo, se han adoptado las agrupaciones previstas por la Clasificación Industrial Internacional (C.I.I.U.).

ARTÍCULO 204: Establécese como divisiones de las actividades económicas, las siguientes:

a) DIVISIÓN “0” – AGRICULTURA Y GANADERÍA:

Deberán clasificarse dentro de esta división todas las actividades referidas al cultivo del campo, frutales y flores, tanto al aire libre como invernaderos, cría de ganado y aves de corral, conejos, anímales destinados a la producción de pieles u otros animales, abejas y producción de leche, lana, pieles, huevos y miel.

b) DIVISIÓN “1” – EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS:

Comprenderá las actividades referidas a la explotación del suelo, cuya finalidad principal es la extracción de minerales o compuestos orgánicos, como todas las actividades referidas a su procesamiento.

c) DIVISIÓN “2/3” – INDUSTRIAS MANUFACTURERAS:

Se considerarán comprendidas en esta división, las actividades que posean transformaciones mecánicas o químicas de sustancias orgánicas o inorgánicas en productos nuevos, ya sea que el

trabajo se ejecute a máquina o a mano, en fábricas o en domicilio, o que los productos se vendan por mayor o menor.

d) DIVISIÓN “4” – CONSTRUCCIÓN:

Se considerarán comprendidas las actividades de construcción, reparación y demolición de edificios, carreteras, calles y los trabajos básicos de construcción. También se incluirán en esta división, a los contratistas especializados en ramo de construcción, tales como carpinteros de obra, plomeros, electricistas, yeseros, enlucidores, pintores de obra, etc.

e) DIVISIÓN “5” – SERVICIOS SANITARIOS:

Serán las actividades destinas a la producción, fraccionamiento y distribución de energía eléctrica, gas y fuerza motriz, destinadas al consumo doméstico o industrial.

f) DIVISIÓN “6” – COMERCIO:

En esta división deberán incluirse las actividades de acuerdo con la siguiente clasificación: 1º-Comercio por mayor: Son aquellos cuya actividad es la reventa (venta sin transformación) de productos de unidades industriales o comerciales a instituciones y al Estado. También se incluirán las operaciones de almacenamiento y reembalaje. 2°. -Comercio por menor: A las operaciones de reventa (venta sin transformación) de productos para consumo o uso personal o doméstico.

g) DIVISIÓN “7" – TRANSPORTE:

Se incluyen las actividades de transportes de pasajeros y de cargas y los servicios anexos al transporte.

h) DIVISIÓN “8" – SERVICIOS:

Dentro de esta división quedarán incluidos todos los servicios prestados por organizaciones públicas y privadas que presten servicios al público y a las empresas o instituciones.

ARTÍCULO 205: Establécense hasta Doce (12) categorías para la clasificación de las actividades sujetas al pago del derecho establecido en este título, siendo los principales determinantes de éstas, los siguientes parámetros:

- Personal empleado en relación de dependencia.
- Antigüedad de los modelos y estado de las maquinarias y/o elementos destinados al uso comercial y/o industrial que posea el establecimiento.
- Presentación del local en cuanto al mantenimiento, limpieza e higiene del mismo.
- Ubicación física dentro de la zona en relación a la actividad que desarrolla.
- Superficie del o los locales destinados a venta y/o depósito.
- Monto del patrimonio neto afectado a la actividad. Si la empresa lleva libros, deberá brindar el importe del patrimonio neto y el resultado del último ejercicio económico.

El Departamento Ejecutivo fijará por vía reglamentaria los parámetros límites de cada categoría dentro de cada actividad y además podrá requerir de los interesados todos los elementos enunciados u otros que sean necesarios.

ARTÍCULO 206: El derecho que se aplica a las bodegas, lo será exclusivamente en concepto de retribución de servicios de inspección por razones de higiene y/o seguridad a los establecimientos o instalaciones de los mismos, conforme con lo dispuesto por el artículo 113º de la Ley 1079, en relación con la capacidad del establecimiento, determinativo de la magnitud del servicio y en abstracción absoluta de mayor cantidad de productos que puedan elaborarse, depositarse, conservarse en cada establecimiento, ya que el mismo no podrá gravarse en caso alguno. En consecuencia, quedan comprendidos como sujetos tributarios, los establecimientos susceptibles de producir en ellos, elaboración, movimiento, depósito, conservación, etc., del producto; no comprendiéndose en esta clasificación o derechos, los correspondientes a inspección por contrastes de pesas y medidas y de inspección de máquinas, motores y calderas que determinen por separado en relación de tales elementos.

ARTÍCULO 207: A los efectos de la perfecta determinación de la actividad principal, al clasificarse y aforarse las actividades comerciales minoristas, deberán considerarse como: a) ALMACENES MINORISTAS Y/O DESPENSAS:

A los comercios en los que expenden productos alimenticios, envasados, fraccionados, conservados, vino, licores, cerrados, frutas secas, fiambres, quesos, aceitunas, encurtidos, pan y artículos de limpieza.

b) ACHURERIAS: Los comercios destinados exclusivamente a la venta de menudencias vacunas. Estará prohibida la fabricación y venta de encurtidos y fiambres.

c) AVES DE CORRAL: A los comercios destinados a la venta de aves vivas y pájaros de adorno. Dichos locales deberán reunir las condiciones sanitarias que la autoridad municipal establezca, no pudiéndose expender en locales que tengan a la venta sustancias alimenticias.

d) AVES Y HUEVOS: A los comercios destinados, a la venta de aves faenadas y huevos frescos.

e) ACEITES Y GRASAS: Este rubro incluye la venta de aceites comestibles. Se prohíbe la venta ambulante de aceites sueltos.

f) ACEITUNAS Y ENCURTIDOS: Comprenderá a los comercios que expendan aceitunas preparadas en aceites o salmueras, entendiéndose también por encurtidos todos los frutos y hortalizas preparadas, conservados en vinagre o sal, con la adición de distintos condimentos o sin ellos.

g) AGUA MINERAL: Se refiere a la venta de aguas naturales (de mesa o medicinales). No podrá emplearse dicha denominación para designar la venta de soluciones artificiales.

h) BOMBONERIAS: Rubros correspondientes a comercios que expenden caramelos, bombones, chocolates, galletas, dulces, miel, golosinas en general.

BARES, CONFITERIAS Y CANTINAS: Locales que se atiende al público en mostrador o mesas, sirviéndose bebidas y alimentos frescos (sandwiches, fiambres, confituras, bombones, masas y otros para consumo en el lugar). Deberán ajustarse las condiciones sanitarias de sus locales a las normas nacionales o provinciales vigentes.

j) CAFES, TES, HIERBAS (HERBORISTERIAS): Locales donde se venden las mercaderías mencionadas y productos afines. Los cafés deberán llevar rótulo del día, mes y año de

envasamiento, considerándose no aptos los que superan el plazo de 180 días de la fecha de envase cuando se trate de cafés envasados al vacío. Queda asimismo prohibida la tenencia de café molido suelto. Los molinillos o máquinas de motor deberán estar a la vista del público y la molienda se efectuará en el momento de la compra con el total del producto pesado.

k) CAFETERIA: Negocios en los que se despacha al público para consumo en el lugar, como rubro principal cafés, tés o similares.

l) FIAMBRERIAS Son los comercios dedicados únicamente a la venta de embutidos, fiambres, quesos, mantecas, dulces, etc. Los fiambres y embutidos deben conservar en todo momento la identificación de fábrica con los datos de los mismos y especificaciones del producto.

m) HELADERÍAS: Son los comercios que únicamente se limitan a vender helados, preparados en otro local por anticipado y convenientemente envasados. La clasificación al objeto del pago del derecho respectivo se entenderá anualmente y no fraccionado en proporción

n) LECHERIAS Locales destinados únicamente a la venta de leche envasada o a granel y sus derivados: cremas, cuajadas, yoghurt al público.

o) LICORES, CERVEZAS Y BEBIDAS S/ALCOHOL: Se incluirán en este rubro los comercios con depósitos y distribuciones de estos productos. Asimismo, pagarán aparte los correspondientes a cada reparto.

p) MERCADITOS: Son los comercios que en sus ventas incluyen artículos pertenecientes tanto a almacén o despensas, como venta de verduras y puestos de carne. Se clasificarán únicamente en este rubro cuando están presentes los tres renglones mencionados, a nombre de un mismo titular y en el mismo ambiente. Todo otro rubro existente se incluirá como anexo.

q) PUESTOS DE CARNE: Negocio destinado a la venta de carne vacuna, ovina, porcina, caprina o de aves; pudiendo además vender las siguientes achuras únicamente: sesos, hígado, cola, 44 criadilla, lengua, patas y manos. Asimismo, pueden venderse en ellos embutidos frescos.

r) PESCADERIAS: Son los negocios destinados a la venta de pescado fresco, de mar o de río, de moluscos (bivalvos, cefalópodos y gasterópodos) y de crustáceos. Se prohíbe la venta, tenencia, expendio de crustáceos que no hayan sido muertos por cocción en agua hirviendo. Los moluscos bivalvos y gasterópodos se expenderán vivos.

s) PIZZERÍAS: Son los negocios dedicados a la venta y elaboración de pizzas, empanadas y similares, con o sin despacho para su consumo en el salón. Se le prohíbe expresamente el conservar la mercadería elaborada más de 24 hs. La reelaboración está expresamente prohibida en comercios de este tipo.

t) PANADERIAS: Local con venta al público de pan, facturas, masas, esté o no anexada una panificadora.

u) PASTAS FRESCAS: Se clasificarán en este rubro los salones destinados a la venta de fideos frescos, ravioles, capelletis, que realizan el expendio inmediatamente a su elaboración.

v) KIOSCOS: Locales de reducidas dimensiones en que la atención al público se realiza desde el interior, estando el cliente en la vía pública.

w) VERDURAS Y FRUTAS: Local autorizado para la venta únicamente de dicha mercadería.

x) DE REVISTAS, GOLOSINAS Y CHOCOLATES: Cigarrillos, tabacos y bebidas sin alcohol.

w) MOVIL CON RUEDAS: De comestibles, incluye a los vehículos cerrados con cocina, con movilidad propia o con remolque que se dedican al despacho de sandwiches, bebidas, cafés o similares. Estos vehículos deberán solicitar a la Municipalidad, aparte de la inscripción de comerciantes correspondiente, por vías separadas, la ubicación del mismo que deberá ser autorizado acorde a las disposiciones de la comuna que oportunamente establezca.

x) RAMOS GENERALES MAYORISTAS: Negocios con venta directa al comercio de artículos de almacén, zapatillería, bazar, ropería, artículos de limpieza y perfumería.

y) RAMOS GENERALES MINORISTAS: Negocio que comprende la venta de los siguientes rubros, efectuada directamente al público por menor y al detalle: artículos de almacén, zapatillería, ropería, artículos de limpieza, bazar y perfumería. Será condición indispensable para incluir un comercio en esta clasificación, que la actividad principal sea la de artículos alimenticios. Si uno de los rubros detallados supera por su importancia al de almacén, se considerará, como rubro aparte. La primera categoría de este rubro se aplicará a los negocios de las zonas comerciales, dejándose para aquellos ubicados en zona de baja densidad humana, la segunda categoría.

aa) RESTAURANTES, COMEDORES: Negocios donde se expenden como actividad principal, comidas calientes, para consumo en el local.

ab) ROTISERIA: Negocios donde se preparan y despachan sin consumo en el local, diversas comidas, fiambres, vendiéndose asimismo bebidas y conservas.

ac) SUPERMERCADOS Y AUTOSERVICIOS: Se consideran como tales los negocios en que además de los rubros correspondientes de ramos generales minoristas, incluyentodo tipo de artículos de tienda, lencería, mercería, menajes, muebles, artículos del hogar, regalos, librerías y papelerías. La inclusión de cualquiera de estos ramos mencionados determinará la clasificación de supermercados. El hecho de que se adopte el sistema de autoservicio no es condición indispensable. 45 Pueden incluir asimismo puestos de carne, verduras y productos envasados de panificadora, siempre que los mismos pertenezcan al propietario.

ad) VERDULERIAS – FRUTERIAS: Locales para la venta de verduras frescas, frutas y legumbres.

ae) VINOS: Se incluirán en este artículo los locales destinados a la venta al público de vino envasado (embotellado o en damajuanas).

af) BANCOS, ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS Y COOPERATIVAS.

ag) COMPAÑIAS DE SEGUROS.

ah) BIENES INMUEBLES.

CAPÍTULO IV - INICIACIÓN O AMPLIACIÓN DE ACTIVIDADES

ARTÍCULO 208: Para la apertura de cuenta por solicitud de factibilidad y habilitación de comercio, industria, servicios y/o actividades civiles, serán requisitos imprescindibles:

1.1 PERSONA HUMANA

a) Documento único del Titular.

b) Constancia de Inscripción en AFIP.

1.2PERSONA JURÍDICA

a) Contrato Social o Estatuto constitutivo.
b) Acta de designación de autoridades.
c) Constancia de inscripción en AFIP.

Documento único del representante legal (presidente o apoderado).

1.3 Además, en todos los casos deberá presentarse:

-Boleta de tasas por servicios a la propiedad raíz correspondiente al inmueble o Padrón Municipal en el cual se instalará la actividad.

-En caso de ser arrendatarios: Contrato de locación o comodato, acompañado del sellado emitido por A.T.M. (Administración Tributaria Mendoza) además es requisito indispensable especificar en el mismo, que el inmueble puede ser destinado para desarrollar actividades industriales, comerciales, de servicios y/o civiles.

En caso de no tener contrato, deberá autorizar el titular de la propiedad a los mismos efectos detallados anteriormente, en el formulario habilitado para tal fin.

ARTÍCULO 209: No se podrán ejercer actividades de comercio, industria o cualquier otra actividad gravada. Así como colocación de anuncios, habilitación eléctrica y/o mecánica, pesas y medidas, etc., sin antes muñirse del permiso correspondiente, bajo pena de aplicación de un incremento equivalente al cien por ciento (100%) de los derechos fijados. Los negocios existentes que efectúen ampliaciones o modificaciones de rubros estarán sujetos al mismo régimen que establece este artículo para la habilitación de nuevos comercios. El Departamento Ejecutivo reglamentará la aplicación de la presente norma.

ARTÍCULO 210: Si en el transcurso del año se iniciase el ejercicio de una actividad, de las previstas en el artículo 200, se pasará proporcionalmente al mismo, desde el primer mes en que ha comenzado su ejercicio hasta el 31 de diciembre, a excepción de aquella actividad que por su naturaleza no puede ejercerse durante ciertas épocas del año.

ARTÍCULO 211: Las actividades sujetas al pago de los tributos, que se establecieron durante el año, serán clasificadas por el Organismo Fiscal.

ARTÍCULO 212: La sustitución de máquinas y/o incorporación de nuevas maquinarias debe ser denunciada previamente, a efectos de determinar si la actividad es modificada y si en base a ello, su uso es permitido en la zona en que está emplazado y proceder al aforo correspondiente. Las constancias respectivas deberán incorporarse al expediente de habilitación.

ARTÍCULO 213: Todas las habilitaciones concedidas a los negocios comprendidos en el presente Código podrán ser revocadas por el Departamento Ejecutivo cuando razones sanitarias, de

moralidad o interés general así lo aconsejen, de conformidad a lo dispuesto en la Ordenanza Nº 10/74.

ARTÍCULO 213 BIS: Se presumirá, salvo prueba en contrario, que existe continuidad de la actividad económica y de las obligaciones fiscales cuando se manifiesten las condiciones establecidas en el artículo 166 del Código Fiscal de la Provincia de Mendoza, y también en el caso de una apertura comercial de un familiar directo de un contribuyente que registre una cuenta municipal por la misma o similar actividad a esa fecha.

CAPÍTULO V - CESE DE ACTIVIDADES

ARTÍCULO 214: Todo propietario de una industria, comercio o actividad gravada, debe comunicar a la Municipalidad el cierre definitivo del mismo.

ARTÍCULO 215: Si se constatare el cierre del establecimiento mediante una inspección, no habiendo comunicación del dueño, se tomará, a los efectos de dar de baja a la actividad, la fecha de la inspección, salvo prueba en contrario.

ARTÍCULO 216: Si en el transcurso del año se comunica el cierre definitivo de un negocio industrial, comercial o de servicio, el mismo será autorizado tomándose como fecha real de cierre la de la inspección, la que deberá ser realizada dentro de los diez (10) días de comunicado.

ARTÍCULO 217: para el curso de la solicitud de cierre será necesario:

a) Ser solicitada por el contribuyente, titular o por terceros con poder suficientemente acreditado.

b) El cese de la actividad objeto del pedido.

c) El retiro de toda mercadería y/o elemento que configuraba la actividad.

ARTÍCULO 217 BIS: En caso que el contribuyente se encontrara al día con los impuestos y/o tasas, el Departamento Ejecutivo otorgará inmediatamente la baja definitiva. Caso contrario se le recepcionará la solicitud y se considerará como deuda, aquella que hubiere sido contraída con anterioridad a la presentación del cierre.

ARTÍCULO 218: No se podrá realizar el traslado de un comercio o industria, sin que medie presentación previa por parte de los interesados dando cuenta del mismo. La autorización estará condicionada al cumplimiento de los mismos requisitos exigidos para la habilitación de un nuevo comercio. La clasificación será válida en el nuevo domicilio siempre que no haya modificado el carácter y la categoría de los mismos, en cuyo caso se clasificará por la diferencia, de conformidad con al artículo 205° y concordantes.

ARTÍCULO 219: Cuando se efectúe la transferencia por venta o cualquier otro título, de un establecimiento comercial o industrial, bien se trate de enajenación privada o remate público, inscriptos y sujetos al pago de derechos, sus propietarios, juntamente con los adquirentes o el escribano si hubiere, deberán comunicar estas operaciones y solicitar la inscripción de lo enajenado a nombre del nuevo dueño. Si no se inscribiera la transferencia en esta comuna y se comprobase su existencia, el nuevo dueño, juntamente con el inscripto como tal en esta Municipalidad y el escribano, si hubiese, serán solidariamente responsables de lo que uno y otro adeudaren en concepto de derechos y/o medidas punitivas que se hubieran aplicado.

ARTÍCULO 220: El derecho a percibir las tasas y derechos adeudados por el contribuyente a la comuna, subsiste en las condiciones establecidas en el artículo anterior, aun en el caso de que la comuna no haya formulado oposición al publicarse el edicto de transmisión. En caso de haberse efectuado una o más transferencias en las condiciones indicadas anteriormente, todos los que hubieren intervenido en la misma, escribanos, inclusive, juntamente con el propietario inscripto, serán solidariamente responsables de los derechos o multas adeudadas por todos o cada uno de ellos y sin perjuicio de las multas que les correspondieren de acuerdo con las disposiciones del presente Código.

ARTÍCULO 221: Serán requisitos imprescindibles para efectuar la inscripción de transferencia de actividades comerciales o industriales:

a) Solicitud de transferencia en formulario habilitado al efecto.

b) Libre deuda de la cuenta relacionada a la actividad que motiva el trámite.

c) El nuevo titular deberá cumplir con todos los requerimientos establecidos en la normativa vigente.

d) Acompañar la publicación de edictos ordenada por Ley 11867.

ARTÍCULO 222: Deberá hacerse efectivo el derecho de transferencia establecido en la Ordenanza Tarifaria, en el momento de presentar el pedido de inscripción.

ARTÍCULO 223: Las patentes por derechos son personales y sólo podrán ser transferidas al comprador del negocio o sucesor legítimo del dueño en caso de muerte. No son transferibles bajo ningún concepto las patentes por derechos expedidas para el ejercicio de una profesión o ramo de comercio ambulante. Las transferencias sólo podrán ser válidas cuando se hagan por presentación escrita, previo pago del sellado de actuación, ante la Municipalidad.

CAPÍTULO VI – SOLICITUD DE RECONSIDERACION DE DERECHOS DE INSPECCIÓN Y CONTROL DE SEGURIDAD E HIGIENE DE COMERCIOS, INDUSTRIAS Y ACTIVIDADES CIVILES

ARTÍCULO 224: A fin de solicitar la reconsideración de deuda por cese de actividad no declarado oportunamente, se deberá presentar la siguiente documentación:

Persona Humana:

a) Nota de solicitud.

b) Documento Único del titular.

c) Últimas tres facturas físicas emitidas y siguientes tres correlativas vacías.

d) En el caso de ser factura electrónica, las últimas tres emitidas.

e) Constancia de baja en AFIP y ATM

f) Toda documentación que sirva como prueba para constatar la fecha del cese efectivo de la actividad.

Persona Jurídica:

a) Nota de solicitud.

b) Documento Único del presidente y/o representante legal.

c) Estatuto y/o poder legal de representación.

d) Últimas tres facturas físicas emitidas y siguientes tres correlativas vacías.

e) En el caso de ser factura electrónica, las últimas tres emitidas.

f) Constancia de baja de AFIP y ATM

Toda documentación que sirva como prueba para constatar la fecha del cese efectivo de la actividad.

CAPÍTULO VII - VENTA AMBULANTE

ARTÍCULO 225: La actividad de venta ambulante no implica necesariamente el ejercicio ambulante de la misma. El hecho de no tener local establecido y actuar desde un vehículo, o a pie, caracterizan esta actividad.

CAPÍTULO VIII - DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 226: Toda actividad comercial o industrial, no contemplada específicamente en la enunciación de la Ordenanza Tarifaria vigente, abonará los derechos por analogía, no pudiendo en ningún caso interpretarse las circunstancias de no haberse previsto.

ARTÍCULO 227: Serán infractores a las normas de los derechos municipales:

a) Los que ejerzan una profesión, comercio, industria o circulen con permisos falsos a nombre de otra persona o distintos establecimientos.

b) Los que ocultaren o simularen la verdadera actividad, o declarasen otras con el objeto de pagar los derechos por importes menores.

c) Los que inicien actividades económicas de cualquier índole sin la expresa autorización del Departamento Ejecutivo, tomando en consideración lo establecido en el artículo Nº 209º.

ARTÍCULO 228: Los infractores mencionados en los incisos a) y b) del artículo anterior, pagarán una multa cuyo monto reglamentará el Departamento Ejecutivo, mientras que a los del inciso c) se les aplicará el artículo Nº 209.

ARTÍCULO 229: En el caso de no abonarse los derechos establecidos en este título, el Departamento Ejecutivo procederá a la clausura del establecimiento.

ARTÍCULO 230: Los contribuyentes o responsables de este título están obligados a:

a) Obtener el Libro Oficial de Inspecciones por cada uno de los establecimientos, locales o depósitos destinados a las actividades comerciales o industriales y de servicios.

b) Obtener la Libreta de Sanidad por cada una de las personas que desempeñen actividades, en forma temporaria o permanente en los establecimientos, locales o depósitos comerciales o industriales y de servicio.

TÍTULO VI -DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

CAPÍTULO I- AMBITO DE APLICACIÓN DEL DERECHO

ARTÍCULO 231: Objeto. Por la publicidad y propaganda, cualquiera fuere su característica, realizada en la vía pública o en otros espacios o lugares en los que la misma resulte visible desde aquella, en el ámbito del Departamento de Godoy Cruz, se abonarán los importes que al efecto se establezcan en la Ordenanza Tarifaria Anual.

ARTÍCULO 232: Autorización previa. Para la realización de publicidad y/o propaganda deberá obtenerse la autorización municipal previa de acuerdo con el procedimiento y requisitos que al efecto se establezca. Se tributará como tasa provisoria desde que el Municipio toma conocimiento de la explotación del elemento publicitario y hasta tanto se obtenga la autorización definitiva el 100% más de la tasa correspondiente, los que quedarán sujetos a reajuste al valor real de la tasa definitiva. De dicha tasa no importa autorización definitiva ni genera derechos adquiridos.

ARTÍCULO 233: Publicidad sin permiso. La publicidad y/o propaganda efectuada sin el permiso o autorización municipal previos, que modifique lo aprobado, se realice en lugar distinto al autorizado o esté prohibida por disposiciones municipales, no obstará al nacimiento de la obligación tributaria y al pago del derecho correspondiente por el tiempo de exposición, según lo legislado en este TÍTULO, sin perjuicio de las sanciones que correspondan. El pago del derecho aludido no será repetible y no exime del cumplimiento de las normas municipales sobre publicidad y propaganda. En estos casos, el Departamento Ejecutivo podrá disponer la remoción o borrado de la misma con cargo a los responsables y no se dará curso al pedido de restitución de elementos retirados por la Municipalidad sin que se acredite el pago de los derechos devengados, sus accesorios y los gastos ocasionados por el retiro y depósito

CAPÍTULO II - CONTRIBUYENTES RESPONSABLES

ARTÍCULO 234: Considerase contribuyente y/o responsable de pago de los Derechos /legislados en este Título a la persona humana o jurídica que, con fines de promoción de su marca, comercio o industria, profesión, servicio o actividad, realiza, con o sin intermediarios de la actividad publicitaria, la difusión pública de los mismos. Serán solidariamente responsables del pago de los derechos, recargos y multas que correspondan, los responsables de los elementos publicitarios y los propietarios de los bienes donde la publicidad de exhiba, propague o realice.

CAPÍTULO III - BASE PARA LA DETERMINACIÓN DEL DERECHO

ARTÍCULO 235: Determinación. El monto del derecho será determinado por criterios de medición que establecerá la Ordenanza Tarifaria Anual, atendiendo en cada caso a las particularidades del tipo de publicidad o propaganda de que se trate.

ARTÍCULO 236: Publicidad en forma permanente y continua. Las personas físicas o jurídicas que realicen despliegue publicitario permanente en o hacia la vía pública y que, por el carácter del mismo, se vea sujeto a fluctuaciones en cuanto a cantidad de elementos publicitarios, medidas y características de los mismos, sin perjuicio de la determinación de oficio que pueda hacer la Municipalidad, estarán comprendidos dentro del siguiente régimen de Declaración Jurada, liquidación y pago:

a) En forma anual, antes del 31 de marzo, presentarán una Declaración Jurada que contenga el listado de los elementos publicitarios a utilizar, consignando ubicación, tipo, características, medidas y superficies de cada uno de ellos, ordenado por calles y numeración y de acuerdo con la nomenclatura fijada en la Ordenanza Tarifaria. La misma será verificada y posteriormente se procederá a la liquidación del aforo correspondiente, transcurridos quince (15) días desde la notificación del cargo y no siendo recurrido, quedará firme, debiendo ingresarse dentro de los cinco (5) días posteriores. Ante la falta de presentación de la declaración jurada en el plazo precedentemente fijado, la Comuna podrá liquidar los Derechos de Publicidad y Propaganda en base a la determinación del año anterior y perseguir el cobro sin más trámite y por las vi´as que correspondieran. En caso de surgir una diferencia a favor de la comuna entre la determinación del año anterior y la fiscalización del año en curso, se tendrá el importe ingresado como pago a cuenta de la liquidación que pudiera resultar.

Sin perjuicio de lo anterior, la omisión en la presentación de la declaración referida ut supra, hará incurrir automáticamente a los responsables en una multa determinada de acuerdo al artículo 61 de este Código.

b) Durante la primera quincena de cada mes, el anunciante deberá presentar una lista complementaria de los elementos publicitarios colocados o retirados durante el mes anterior, a los efectos de aforo y pago dentro de las fechas establecidas por la Ordenanza Tarifaria, una vez notificada la tarifación. A los fines de aforar los montos, las fracciones de tiempo se considerarán mes completo, según lo establecido en el artículo 238º del presente.

c) Si el Organismo Fiscal comprueba la falsedad de las declaraciones de los incisos precedentes, se procederá a determinar la diferencia del aforo, aplicándose una multa de acuerdo al artículo 64º

ARTÍCULO 236 BIS: A los sujetos obligados por el derecho que no se encuentren abarcados por el supuesto reglado en el artículo anterior, les resultará de aplicación las reglas establecidas en el mismo, con la excepción de la obligación impuesta en su inciso b).

CAPÍTULO IV – EXENCIONES

ARTÍCULO 237: Están exentos del pago del derecho:

a) Los avisos, anuncios letreros o carteleras que fueren obligatorios por ley, decreto u ordenanza, aclarándose que dicha exención está referida específicamente a un cartel del tamaño mínimo previsto en dicha norma.

b) La publicidad y propaganda de productos y servicios realizadas en y hacia el interior del mismo local o establecimiento donde se expenden o presten, siempre y cuando no incluyan marcas registradas.

c) Las exhibiciones de folletos, calcomanías u otro tipo de elementos de identificación en vidrieras o lugares visibles desde el espacio público, que contengan publicidad de tarjetas de crédito, de débito o algún otro medio de pago, siempre que correspondan a convenios de promoción realizados por las Cámaras de Comercio y afines, que se rubriquen con el Estado Nacional, Provincial o Municipal y por el plazo de duración de los mismos.

d) La publicidad y propaganda efectuadas en los locales de las uniones vecinales, aunque sean vistas u oídas desde la vía pública y las que éstas realicen por cualquier medio y en cualquier ámbito para promover o difundir actos propios de su actividad.

La publicidad y propaganda difundidas por la prensa oral, escrita o televisada.

CAPÍTULO V - PAGO

ARTÍCULO 238: El derecho se abonará por los periodos que fije la Ordenanza Tarifaria Anual. Los avisos abonarán el derecho anual, no obstante, su colocación temporaria. El Organismo Fiscal podrá requerir judicialmente a los contribuyentes el pago por cada año o período adeudado de una suma igual a la del u´ltimo año fiscal o período declarado o los mi´nimos establecidos para cada período, cuando estos resulten mayores. El Organismo Fiscal podrá requerir judicialmente a los contribuyentes no inscriptos, el pago del doble del mínimo que corresponda a cada año fiscal. En ambos supuestos, el requerimiento judicial no obstará el posterior reajuste por declaración jurada o determinación de oficio.

CAPÍTULO VI - DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 239: A los efectos de la aplicación de este Código, se considerarán las siguientes definiciones:

a) ANUNCIO PUBLICITARIO: A toda leyenda, inscripción, signo, símbolo, dibujo, estructura representativa o emisión de onda sonora que pueda ser percibida en o desde la vía pública o en los lugares que reciben concurso público, realizado o no con fines comerciales. No se considera anuncio publicitario a los fines del presente Código, la actividad publicitaria exteriorizada en libros, diarios, revistas, radiofonía y televisión.

b) ANUNCIANTE: Personas físicas o jurídicas que, a los fines de su industria, comercio, profesión, o actividad propia, o que por convenios o acuerdos tenga a su cargo la administración de marcas que no fueran propias, que realiza con o sin intervención de uno o algunos de los restantes sujetos de la actividad publicitaria, la promoción o difusión pública de sus productos, servicios o marcas.

c) AGENCIA DE PUBLICIDAD: Persona física o jurídica que toma a su cargo por cuenta y orden de terceros, funciones de asesoramiento, planificación técnica, difusión, ejecución, instalación, fijación o distribución, según corresponda, de anuncios, así como también la tramitación administrativa de los mismos.

d) INDUSTRIAL PUBLICITARIO: Persona física o jurídica que elabora, produce, fabrica, ejecuta o instala o, de cualquier otra forma, realiza elementos utilizados en la actividad publicitaria.

A los efectos de determinar el tipo de anuncio y su posterior aforo, se tendrán en cuenta las siguientes clasificaciones y/o definiciones:

1-Según la ubicación y contenido de los anuncios:

a) AVISO: Cuando incluyan publicidad de una marca industrial o comercial.

b) LETRERO: Cuando indica el nombre del comercio o la actividad que se desarrolla en el inmueble.

c) LETRERO COMBINADO: Anuncio colocado en el mismo local de comercio, industria o profesión y que publicita simultáneamente dicha actividad y productos o servicios que se expenden o prestan en dicho local.

d) LETRERO OCASIONAL: El anuncio que corresponde a remate, venta, locación de inmuebles o cambio de domicilio o sede y liquidación de mercaderías.

2-Según sus características:

a) AFICHE: Es el anuncio publicitario pintado o impreso en papel para ser fijado en pantallas y/o carteleras instaladas en lugares permitidos.

b) VOLANTE: Anuncio impreso en papel para ser distribuido en mano.

c) TOLDOS: A todo elemento de tela o material similar que puede ser extendido o recogido simultáneamente con su estructura hacia la fachada.

d) CORTINAS: Elemento protector de los rayos solares, de tela o material similar, sin estructura propia o elementos rígidos.

e) PARASOLES: Elementos permanentes, fijos o móviles protectores de los rayos solares de materiales rígidos con estructura fija: horizontales o verticales.

f) MARQUESINAS: Salientes horizontales permanentes de material rígido

g) ILUMINADO: Recibe luz artificial mediante fuente luminosa externa instalada ex profeso, delante o atrás o a un costado del anuncio.

h) LUMINOSO: El anuncio que emite luz propia, generalmente formado con tubos de gas de neón o similares

i) ANIMADO: Se considera animado o espectacular el que produce sensación de movimiento por articulación de sus partes, o por efectos de luces; el intermitente, o de sistema original que constituye especial atracción.

j) SONOROS: Se realiza mediante la vos humana u otros sonidos audibles, reproducidos electrónicamente usando micrófonos, altavoces, cintas o alambres eléctricos, discos fonográficos u otros sistemas.

k) MÓVIL: Puede trasladarse circulando por medio humano, animal, mecánico o cualquier otro.

l) TOTEMS: Anuncio aéreo sobre parante, colocado en la vía pública. De dos o más cuerpos, que se eleva desde los 2,50 mts. hasta un límite de 6,00 metros.

m)MIXTO: Reúne más de una de las características enunciadas en los incisos.

n) ESTRUCTURA REPRESENTATIVA: Se denomina a aquéllas que por sus formas constituyen por sí solas un anuncio publicitario.

o) AEREA: Realizada con aparatos de vuelo o similares.

3- Elementos Publicitarios:

a) CARTELERAS: Es el elemento destinado a la fijación cambiable de afiches.

b) PANTALLA: Es el elemento de publicidad de propiedad municipal destinado a la fijación cambiable de afiches.

c) ESTRUCTURA DE SOSTÉN: Son las instalaciones portantes del anuncio.

ARTÍCULO 240: Determinación de superficie: A los efectos de determinar los metros cuadrados se multiplicará la medida del ancho por el alto de la superficie cubierta por el anuncio. En los casos de superficies circulares, ovoides y otras de difícil determinación, deberán inscribirse dentro de rectángulos o cuadrados, determinándose luego el ancho y el alto, cuyo aforo se encuentre estipulado en metros cuadrados. Los letreros avisos se considerarán individualmente o en conjunto de acuerdo con su configuración y ubicación.

TÍTULO VII - DERECHOS DE USOS DE QUIOSCOS, LOCALES, PUESTOS Y MERCADOS EN GENERAL.

CAPÍTULO I- AMBITO DE APLICACIÓN

ARTÍCULO 241: Por la ocupación de los quioscos, puestos, locales o bocas de expendio, sus transferencias autorizadas y uso de las demás instalaciones en los mercados u organismos de abasto y consumo del dominio comunal, se pagarán los importes que establezca la Ordenanza Tarifaria Anual.

CAPÍTULO II - CONTRIBUYENTES

ARTÍCULO 242: Son contribuyentes las personas o entidades permisionarias o concesionarias de los quioscos, puestos, locales o bocas de expendio y los usuarios de las instalaciones de los mercados u organismos de abasto y consumo municipales.

CAPÍTULO III - BASES PARA LA DETERMINACIÓN DEL DERECHO

ARTÍCULO 243: La base para liquidar el derecho está constituida por cada metro cuadrado de superficie del puesto, local o bocas de expendio y demás instalaciones ocupadas por los concesionarios o usuarios o por cualquier otra base de medición que establezca la Ordenanza Tarifaria Anual. Cuando el permiso o concesión se otorgue por un plazo mayor de un año, deberá preverse un sistema de actualización de los valores.

CAPÍTULO IV - TRANSFERENCIA

ARTÍCULO 244: El derecho de uso de quioscos, puestos o locales no podrá transferirse, salvo autorización expresa del Departamento Ejecutivo. Si se contraviniera esta disposición, el titular y su sucesor son responsables solidariamente de la transgresión y se harán pasibles de abonar como sanción una suma igual al monto de la transferencia, la caducidad del derecho a usar el quiosco, puesto o local y su inmediato desalojo.

TÍTULO VIII - TASAS POR SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y ATENCIÓN DE LA SALUD

CAPÍTULO I - SERVICIOS COMPRENDIDOS

ARTÍCULO 245: Por los servicios especiales de protección y atención de la salud prestados por la Municipalidad dentro de su ejido, se pagarán los aranceles asistenciales fijados por el Ministerio de Bienestar Social de la Provincia para los Centros Asistenciales que dependan de él.

ARTÍCULO 246: En los casos que la Municipalidad preste servicios no comprendidos en la tabla de aranceles aprobada por el Ministerio de Bienestar Social de la Provincia, el Departamento Ejecutivo fijará los cánones que deberán abonar los contribuyentes por la prestación de dichos servicios.

CAPÍTULO II - CONTRIBUYENTES

ARTÍCULO 247: Son contribuyentes las personas beneficiarias de los servicios especiales mencionados en los artículos anteriores.

TÍTULO IX - TASA POR INSPECCION SANITARIA E HIGIENICA

CAPÍTULO I - SERVICIOS COMPRENDIDOS

ARTÍCULO 248: Se aplicarán las tasas establecidas en este Título, conforme a montos y formas que fije la Ordenanza Tarifaria Anual, por los servicios de inspección sanitaria e higiénica que la comuna realice sobre:
a)Productos destinados a consumirse o industrializarse en el éjido comunal.

b)Los animales que se faenan en establecimientos debidamente autorizados dentro del éjido municipal.

CAPÍTULO II - BASE PARA LA DETERMINACIÓN DE LA TASA

ARTÍCULO 249: Constituirán índices determinativos del monto de la obligación tributaria: las reses o sus partes, unidades de peso y capacidad, docenas, bultos, vagones, cajones o bandejas, el número de animales que se faenen en sus distintas especies y todo otro que sea adecuado a las condiciones y características de cada caso, en función de la naturaleza del servicio a prestarse y que fije la Ordenanza Tarifaria.

CAPÍTULO III - CONTRIBUYENTES – RESPONSABLES

ARTÍCULO 250: Son contribuyentes:

a) Para los casos previstos en el inciso a) del artículo 248°, los propietarios de mercaderías o productos sometidos a control de inspección.

b) Para el caso previsto en el inciso b) del artículo 248°, los abastecedores por cuenta de quienes se realiza el faenamiento.

ARTÍCULO 251: Son solidariamente responsables con los anteriores:

a) Los introductores y/o aquellos por cuenta de quienes se introducen los productos sometidos al servicio, en los casos previstos en el inciso a) del artículo 248º.

b) Los introductores de ganado en pie, cuando el faenamiento se realice por cuenta de los mismos, en el caso del inciso b) del artículo 248º.

CAPÍTULO IV - PAGO

ARTÍCULO 252: El pago de los derechos establecidos en este Título deberá efectuarse en el momento de realizarse la inspección o al presentar la solicitud para la realización del respectivo faenamiento, en su caso.

ARTÍCULO 253: La empresa u organismo explotador del matadero actuará como agente de recaudación, en el caso del inciso b) del artículo 248. El agente de recaudación establecido deberá ingresar lo recaudado mensualmente, dentro de los cinco (5) primeros días del mes siguiente al de la materialización del hecho sujeto a tributación.

CAPÍTULO V - DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 254: La Municipalidad efectuará la tuberculinización del grado de ordeñe y se cobrará según lo establecido en la Ordenanza Tarifaria. Por la profilaxis, y servicios a la especie canina, según lo reglamentado en la Ordenanza Municipal Nº 1352, se cobrarán los derechos que establece la Ordenanza Tarifaria.

ARTÍCULO 255: Cuando se acepte el diagnóstico del veterinario y se someta al animal a una nueva tuberculinización con otro profesional, se abonará lo establecido en la Ordenanza Tarifaria.

ARTÍCULO 256: Los fabricantes de comestibles, bebidas sin alcohol, licores, jarabes, que acrediten haber abonado patentes y demás derechos municipales, pagarán el 50% de la tarifa aplicada en el artículo de la Ordenanza Tarifaria para realizar hasta tres (3) análisis al año, de las materias primas que utilicen en la fabricación de sus productos. El excedente de estos tres (3) análisis, pagará el 100% del aforo.

ARTÍCULO 257: Cuando no se acepte el análisis químico efectuado por el laboratorio municipal, podrán ser apelados siempre y cuando se cuente con el patrocinio de un profesional bioquímico, quien en representación de la parte afectada solicitará el peritaje correspondiente, adjuntándose una boleta de análisis y efectuando el depósito que estipula para estos casos la Ordenanza Tarifaria Municipal, con la muestra en él depositada, contando con la presencia del laboratorista municipal. Practicado el nuevo análisis, si el resultado coincide con el emitido por la Municipalidad, no se reembolsará suma alguna del depósito efectuado, y si, por el contrario, la apelación queda justificada, la Municipalidad reintegrará la suma del cincuenta por ciento (50%) del mismo.

ARTÍCULO 258: Queda prohibida en todo el departamento la selección y recolección discriminada de residuos domiciliarios (tarea vulgarmente denominada "cirujeo"), por parte de personas ajenas a la administración municipal y no autorizadas por ella, sean estas personas de existencia visible

y/o jurídica. La Ordenanza Tarifaria fijará la multa a aplicar por las transgresiones de la norma establecida en el presente artículo.

TÍTULO X - DERECHO POR OCUPACIÓN O UTILIZACIÓN DE ESPACIOS DE DOMINIO PÚBLICO

CAPÍTULO I - AMBITO DE APLICACIÓN

ARTÍCULO 259: Por la ocupación o utilización del subsuelo, superficie o espacio aéreo del dominio público municipal, y por los permisos para el uso especial de áreas peatonalizadas o restringidas, se pagarán los importes fijos o porcentajes que establezca la Ordenanza Tarifaria Anual.

CAPÍTULO II - CONTRIBUYENTES Y RESPONSABLES

ARTÍCULO 260: Son contribuyentes los concesionarios, permisionarios o usuarios de espacios del dominio público municipal.

CAPÍTULO III - BASE PARA LA DETERMINACIÓN DEL DERECHO

ARTÍCULO 261: La base para liquidar el derecho está constituida por cada metro lineal o cuadrado utilizado u ocupado, u otra unidad de medida que establezca la Ordenanza Tarifaria Anual.

CAPÍTULO IV - DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 262: Cuando los inspectores detecten actividades transitorias no establecidas y no clasificadas sin el permiso correspondiente, procederán al cobro del derecho establecido en la Ordenanza Tarifaria Anual.

TÍTULO XI -TASAS DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

CAPÍTULO I - AMBITO APLICACIÓN

ARTÍCULO 263: Por todo trámite o gestión realizada ante la Municipalidad que origine actividad administrativa, se abonarán las tasas cuyos importes fijos establezca la Ordenanza Tarifaria Anual.

CAPÍTULO II - CONTRIBUYENTES – RESPONSABLES

ARTÍCULO 264: Son contribuyentes los peticionantes de la actividad administrativa mencionada en el artículo anterior. Son solidariamente responsables con los anteriores, los beneficiarios y/o destinatario de dicha actividad y los profesionales intervinientes en los trámites y gestiones que se realicen ante la administración municipal.

CAPÍTULO III - BASES PARA LA DETERMINACIÓN DE LA TASA

ARTÍCULO 265: La contribución se determinará teniendo en cuenta el interés económico, las fojas de actuación, el carácter de la actividad y cualquier otro índice que establezca para cada caso la Ordenanza Tarifaria Anual.

CAPÍTULO IV -EXENCIONES

ARTÍCULO 266: Están exentos de la tasa prevista en el presente título:

a) Las solicitudes y las actuaciones que se originen como consecuencia de aquellas, presentadas por:

1.- Los acreedores municipales, por gestión tendiente al cobro de sus créditos, devolución de los depósitos constituidos en garantía y repetición o acreditación de tributos abonados indebidamente o en cantidad mayor que la debida.

2.- Las asociaciones vecinales o de vecinos, por motivos de interés público.

3.-Las asociaciones profesionales, cualquiera fuera su grado, de acuerdo con las disposiciones de la ley respectiva, en tanto el trámite se refiera a la asociación profesional como tal. b) Los oficios Judiciales:

1.- Librados por el fuero penal o laboral.
2.- Librados por razones de orden público, cualquiera fuese el fuero.
3.- Librados a petición de la Municipalidad.
4.- Que ordenen el depósito de fondos.
5.- Que comporten una notificación a la Municipalidad en las causas Judiciales en que sea parte.

c) Las denuncias referidas que importen un peligro para la salud, higiene, seguridad pública o moral de la población u originadas en deficiencias en los servicios o instalaciones municipales.

d) Los documentos que se agreguen a las actuaciones municipales, siempre que se haya pagado el tributo correspondiente en la jurisdicción de donde procedieren.

e) Las comunicaciones de cierre de negocios o industrias.

f) Las solicitudes de certificaciones con fines jubilatorios.

g) Las solicitudes de exenciones tributarias.

h) Las solicitudes de erradicación de forestales y de inspección domiciliaria que formulen los contribuyentes exentos por el artículo 126.

CAPÍTULO V - DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 267: Por el derecho de sellado de rifas se pagará el porcentaje que fije la Ordenanza Tarifaria, el que se aplicará sobre el valor total del boleto.

ARTÍCULO 268º: La tasa se tributará sobre la totalidad de los billetes o cédulas que las instituciones o entidades deseen colocar a la venta del radio del departamento.

Artículo 269º: En caso de comprobarse la venta o circulación de números de rifas sin el sellado municipal correspondiente, las entidades responsables deberán tributar la tasa fijada por la Ordenanza Tarifaria con un recargo del 50% sobre la emisión que no tributó en su oportunidad. Comprobado el hecho, el aforo se realizará de oficio, notificándose el cargo respectivo, el cual, de no ser cancelado dentro del plazo fijado, será gestionado por vía de apremio.

ARTÍCULO 270º: El sellado correspondiente a las actuaciones iniciadas con denuncias referidas a infracciones que importen un peligro para la salud, higiene, seguridad pública o moral de la población y el correspondiente a las actuaciones de oficio realizadas por la comuna en la verificación del cumplimiento de ordenanzas municipales vigentes, será abonado por el transgresor, juntamente con la multa aplicada.

TÍTULO XII - DERECHOS DE CONTROL DE PESAS Y MEDIDAS

CAPÍTULO I - AMBITO DE APLICACIÓN

ARTÍCULO 271: Para los servicios de inspección. contraste y sellado periódico de pesas y medidas, se abonará anualmente la tasa que establece la Ordenanza Tarifaria Anual.

ARTÍCULO 272: Por contraste y fiscalización anual de otras pesas y medidas e instrumentos de pesar y medir que no estuvieran especificados en la Ordenanza Tarifaria, se pagarán los derechos que oportunamente fije el Departamento Ejecutivo.

CAPÍTULO II- SUJETOS PASIVOS

ARTÍCULO 273: Son contribuyentes todas aquellas personas físicas o jurídicas que hagan uso de instrumentos de pesas y medidas.

CAPÍTULO III -EXENCIONES

ARTÍCULO 274: Se encuentran exentos del derecho establecido en el presente título:

a) Las pesas y medidas destinadas exclusivamente a uso científico.

b) Las pesas y medidas usadas por artesanos, siempre que no se alterne con operaciones de compra-venta al público.

c) Las pesas y medidas usadas por particulares, siempre que no usen esos elementos para transacciones comerciales.

CAPÍTULO IV- DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 275: Los poseedores de elementos de pesar y medir, o los que adquieran otros no clasificados en sus respectivos negocios, deberán comunicar por escrito la tenencia de dichos elementos a los efectos consiguientes, so pena de aplicarles una multa.

ARTÍCULO 276: El uso de elementos de pesar y medir no autorizados y en contravención con las disposiciones legales, harán pasibles a los que las utilizan, de aplicaciones de las sanciones legales que corresponda, sin perjuicio del cobro de los derechos totales pertinentes; las transgresiones a las disposiciones de la Ley Nacional de Pesas y Medidas Nº 845 y a sus decretos reglamentarios referentes a la utilización de pesas y medidas o instrumentos de pesar y medir adulterados o destinados a la realización de operaciones fraudulentas serán pasibles de multa, según la naturaleza de la infracción a juicio del Departamento Ejecutivo.

TÍTULO XIII -REEMBOLSOS

CAPÍTULO I - ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 277º: Autorizase al Departamento Ejecutivo a establecer, reglamentar y aplicar un régimen de reembolsos, a efectos de que los beneficiarios reales o presuntos reintegren el costo de las obras realizadas o por realizarse, cualquiera sea el sistema de su ejecución.

CAPÍTULO II -CONTRIBUYENTES

ARTÍCULO 278: Los propietarios de inmuebles ubicados en el ámbito municipal, que se encuentren beneficiados directa e indirectamente por la realización de obras o trabajos públicos, efectuados total o parcialmente por la Municipalidad, quedan sujetos al pago de la contribución por mejoras en la proporción y forma que se establezca para cada caso.

La Municipalidad podrá requerir el pago de anticipos, durante la ejecución de las obras o trabajos, a cuenta de la liquidación definitiva.

ARTÍCULO 279: El Estado Nacional o Provincial y las empresas públicas abonarán los reembolsos correspondientes a los inmuebles de su propiedad pública o privada, en las mismas condiciones que los particulares.

CAPÍTULO III

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 280: El costo de adquisición y/o expropiación de terrenos para apertura y/o ensanches de calles y avenidas y de las obras públicas de mejoras que se realicen en los mismos, serán distribuidos entre los inmuebles de ambos costados y los que quedan en prolongaciones de las mismas, hasta cincuenta (50) metros de la nueva calle, sin otra calle o avenida de por medio. En los casos de compra y expropiación de terrenos para apertura y/o ensanche de calles, únicamente la comuna contribuirá con el cincuenta por ciento (50%) del costo conforme al artículo 75º, inciso a) de la Ley 1079.

ARTÍCULO 281: Antes de poner al cobro el reembolso, se notificará a los propietarios de la parcela afectada por la obra, a objeto de que formulen las observaciones que creyeran procedentes sobre errores en la superficie o determinación de las unidades tributarias en un término de 3 (Tres) días hábiles de notificado.

ARTÍCULO 282: Cuando por división material de un inmueble se solicita subdivisión de la deuda por reembolsos de obra, el Departamento Ejecutivo podrá acordarlos o exigir el pago del total o el de la cantidad necesaria para facilitar las distribuciones equitativas.

ARTÍCULO 283: Cuando se trate de transferencias de inmuebles, sujetos al pago de reembolsos y no hubiere propuesta definitiva que establezca el valor que corresponde pagar por este concepto, el Departamento Ejecutivo fijará provisoriamente el monto a abonarse, cuyo valor está sujeto al reajuste que resulte en su oportunidad. Esta obligación nace a partir del momento en que la Municipalidad haya establecido su cargo.

TÍTULO XIV -DERECHOS DE CEMENTERIO

CAPÍTULO I - SERVICIOS COMPRENDIDOS

ARTÍCULO 284: Por la propiedad, concesión o permiso de uso de terrenos, por inhumaciones, ocupación de nichos, fosas, urnas, bóvedas y sepulcros en general, apertura y cierre de nichos, fosas, urnas y bóvedas; depósito, traslado, exhumación y reducción de cadáveres y demás actividades referidas a los cementerios, se pagará conforme a las alícuotas o importes fijos y mínimos que establezca la Ordenanza Tarifaria Anual, en virtud de los servicios de vigilancia, limpieza, desinfección e inspección, exhumación y reducción de restos y otros similares que se prestan en los cementerios.

CAPÍTULO II - CONTRIBUYENTES RESPONSABLES

ARTÍCULO 285: Son contribuyentes:

a) Los propietarios, concesionarios o permisionarios de uso de los terrenos y sepulcros en general.

b) Las personas que soliciten los demás servicios indicados en el artículo anterior.

Son responsables:

a) Las personas que construyan, fabriquen y/o coloquen placas, plaquetas y monumentos.
b) Las empresas de servicios fúnebres.
c) Las sociedades o asociaciones propietarias de panteones.

CAPÍTULO III - BASES PARA LA DETERMINACIÓN DEL DERECHO

ARTÍCULO 286: La base del tributo estará constituida por la valuación del inmueble, tipo de féretro o ataúd, categoría de sepulcro, clase de servicio prestado o autorizado, lugar de inhumación, ubicación del nicho o fosa y cualquier otro índice de medición que establezca la Ordenanza Tarifaria Anual.

CAPÍTULO IV - EXENCIONES

ARTÍCULO 287: Están exentos del pago: a) Del derecho de inhumación y concesión de sepultura gratuita, establecida en este título, los que acrediten extrema pobreza, mediante la presentación de un certificado de la autoridad policial y/o encuesta socio-económica ante el Organismo Fiscal. b) De los derechos de exhumación y traslado de los restos dispuestos por autoridad municipal competente y la exhumación de cadáveres por orden judicial para su reconocimiento y autopsia.

ARTÍCULO 288: Exímase de los derechos de traslado e inhumación a aquellos responsables que soliciten expresamente el traslado de los restos que se encuentran depositados en el Cementerio Municipal, ya sea a sepultura , nicho, piletas o Mausoleos, cuando el mismo se produzca a cualquier cementerio público o privado, emplazado en el territorio de la provincia de Mendoza, por el término de 180 (Ciento Ochenta) días a partir de la promulgación de la presente Ordenanza y por 2 (dos) años para el Cementerio Privado Los Andes Memorial S.A. por tratarse de un emprendimiento departamental. Los solicitantes deberán expresamente renunciar a los derechos de concesión que les correspondiere y a cualquier clase de indemnización, pago o cargo en contra del Municipio, dejando liberada la sepultura, nicho, piletas o Mausoleos según corresponda, no pudiendo reclamar su devolución.

CAPÍTULO V - DE LAS CONCESIONES

ARTÍCULO 289: Las concesiones de terrenos para piletas, mausoleos y sepulturas, se otorgarán de acuerdo con el siguiente detalle:

a) Para mausoleos y piletas: se otorgarán en concesión por diez (10) años.

b) Parasepulturas: se otorgarán en alquiler por cuatro (4) años.

Las concesiones de terrenos otorgadas por veinte (20) años seguirán vigentes por el término no vencido, pudiendo ser renovados por periodos de diez (10) años.

ARTÍCULO 290: Las concesiones de nichos, ya sea de adultos, párvulos, urnas y/o cenizas se otorgarán por cinco (5) años contados a partir del día de su inhumación en el nicho concesionado, renovable por perí´odos de cinco (5) años, hasta tanto se pueda efectuar la reducción de restos, en los casos de nichos de adultos o párvulos. Previo a la renovación, la administración del cementerio deberá informar sobre la imposibilidad de realizar la reducción. Las concesiones de nichos otorgadas por diez (10) años seguirán vigentes por el término no vencido, pudiendo ser renovados por periodos de cinco (5) años, de acuerdo a los dispuesto en el párrafo anterior.

ARTÍCULO 291: Las sepulturas sólo se concederán en alquiler por el término de cuatro (4) años, al cabo de los cuales deberá procederse a la reducción y traslado de los restos. A tal efecto se otorgará un plazo de sesenta (60) días a partir de la fecha de vencimiento al cabo de los cuales la administración del cementerio, previo notificar a los deudos, procederá a la exhumación de los restos. En los casos en que vencido dicho término los restos no estuvieran en condiciones de ser reducidos, se podrá excepcionalmente, previo pago de los derechos correspondientes, acordar una prórroga por un término que no podrá exceder a los un (1) año, al cabo de los cuales deberá procederse indefectiblemente a la reducción de los restos, caso contrario se procederá a su cremación, depositando las cenizas en un depósito provisorio por el lapso de 30 días más y/o su traslado a Osario Común.

ARTÍCULO 292: Vencidos los plazos originales otorgados para la concesión de terrenos para piletas, mausoleos y sepulturas, como así también los otorgados para nichos, los valores correspondientes a los derechos de renovación serán los fijados por la Ordenanza Tarifaria Anual a ese momento, disminuidos proporcionalmente al tiempo de duración de la renovación.

ARTÍCULO 293: El costo de las concesiones y los derechos de renovación serán fijados por la Ordenanza Tarifaria, facultándose al Departamento Ejecutivo para que en forma semestral los modifique por razones de mayores costos.

ARTÍCULO 294: Las concesiones de terrenos y nichos no podrán ser objeto de transferencias a título oneroso o gratuito, con excepción de los que tengan origen en juicio sucesorio. En este caso deberá abonarse el derecho de inscripción fijado en la Ordenanza Tarifaria.

ARTÍCULO 295: Las concesiones de terrenos para mausoleos, otorgadas bajo el régimen de la presente Ordenanza, tendrán un plazo para la terminación de su edificación de ciento ochenta (180) días, a partir de la fecha de adjudicación.

En el caso de terrenos para piletas, el plazo para la terminación de la construcción y ornamentación será de noventa (90) días a partir de la adjudicación.

ARTÍCULO 296: Vencido el plazo establecido en el artículo 295º, los concesionarios de terreno que no hayan cumplimentado las disposiciones sobre construcción y ornamentación, podrán solicitar una prórroga por un lapso de hasta noventa (90) días.

ARTÍCULO 297: Cumplidos los plazos establecidos por los artículos 295° y 297°, se considerará caduca la concesión del terreno, el que pasará a disponibilidad de la comuna.

ARTÍCULO 298: Vencido el arrendamiento de los nichos, deberán ser desocupados y si no fuera solicitado el traslado de los restos o renovada su concesión, se procederá su reducción y traslado de los mismos a depósito por el término de treinta (30) días improrrogables; vencido éste se procederá a la reducción de los restos y traslado al osario común.

ARTÍCULO 299: Las concesiones de Nichos o Terrenos otorgadas por diez (10), o veinte (20) años respectivamente, seguirán vigentes por el término no vencido hasta su cumplimiento.

ARTÍCULO 300: Facúltese al Organismo Fiscal para autorizar el uso del depósito cuando por fuerza mayor no puedan inhumarse los restos. Caso contrario, el Departamento Ejecutivo dispondrá el traslado de los mismos a la fosa común. El derecho que se deberá abonar por mes durante la permanencia de los restos en depósito, será el que fije la Ordenanza Tarifaria.

ARTÍCULO 301: Establécese que para los casos en que se solicite construir pileta con capacidad para cinco (5) ataúdes, en el lugar donde exista una sepultura adquirida a perpetuidad, siempre y cuando dé las medidas para ello, se perderá la perpetuidad, encuadrándose en los regímenes de concesión para dicho caso.

ARTÍCULO 302: Prohíbese la concesión de nichos en carácter de reserva, debiendo concesionarse los mismos únicamente en los casos en que se presente ante Sección Defunciones el solicitante con la licencia de inhumación expedida por la Dirección del Registro Civil y Capacidad de las Personas.

CAPÍTULO VI - DE LAS PERMUTAS, ACREDITACION Y DEVOLUCIÓN

ARTÍCULO 303: Autorízase la permuta de nichos, piletas, mausoleos y de terrenos, reconociéndose a favor del peticionante un porcentaje sobre el valor vigente que fije la Ordenanza Tarifaria Anual para el bien a permutar, debiendo abonarse los demás derechos que establece esa Ordenanza para realizar los traslados de los restos. En todo bien a permutar deberá estar cancelado o al día el derecho de concesión anterior para realizarse la permuta. El porcentaje a favor del peticionante será de acuerdo con la antigüedad en el uso de la concesión, según el siguiente detalle:

Hasta 1 año de antigüedad 50%; más de 1 año y hasta 3 años 40%; más de 3 años y hasta 5 años 30%; más de 5 años de antigüedad 20 %.

ARTÍCULO 304: Facúltese al Departamento Ejecutivo para proceder a la devolución del cincuenta por ciento (50%) de lo abonado en concepto de concesión de cualquier bien que se deje a beneficio de la comuna, con el fin de ser trasladados los restos al exterior del cementerio, dentro de los treinta (30) días de efectuada la inhumación.

CAPÍTULO VII - DEL CUMPLIMIENTO EN EL PAGO

ARTÍCULO 305: Al incumplimiento del pago de tres (3) cuotas consecutivas, se procederá a la notificación del contribuyente para que efectivice parte o el total de lo adeudado, más los intereses, recargos e indexación correspondientes dentro de los treinta (30) días corridos de notificado.

ARTÍCULO 306: Si dentro del plazo establecido por el artículo anterior el adjudicatario no abonase parte o el total de lo adeudado a esa fecha, el Departamento Ejecutivo declarará caduca la concesión y dispondrá la exhumación de los restos y su posterior traslado a la fosa común.

ARTÍCULO 307: Facúltese al Organismo Fiscal para notificar a los adjudicatarios de nichos que deberán hacer el traslado de restos al bien adjudicado, para que en un plazo de treinta (30) días, cumplimenten dicho traslado; caso contrario el Departamento Ejecutivo dispondrá se deje sin efecto la adjudicación del nicho, perdiendo los importes abonados y autorizará su nueva concesión.

ARTÍCULO 308: Vencido el plazo estipulado en el artículo anterior, el Organismo Fiscal comunicará el incumplimiento al Departamento Ejecutivo, quien dispondrá, el traslado de los restos a la fosa común.

TITULO XV - DERECHOS VARIOS

ARTÍCULO 309: Juegos permitidos: Se consideran juegos permitidos, todos aquellos autorizados por las reglamentaciones nacionales, provinciales y municipales. Pagarán los derechos municipales aforados en la Ordenanza Tarifaria.

ARTÍCULO 310: Inscripciones varias en registros municipales:

A)Inscripción de profesionales y técnicos: Se habilitará un registro de profesionales y técnicos cuyos servicios estén relacionados con la construcción y sus accesorios. No podrá iniciar trámite alguno, profesional y/o técnico que no haya realizado su inscripción correspondiente. Por la inscripción abonarán lo que estipula la Ordenanza Tarifaria.

B)Limpieza y cuidados de mausoleos, nichos y sepulturas: Para la realización de estas tareas será habilitado un registro en la Oficina de Defunciones, la cual dará el permiso correspondiente, previo pago del aforo que establece la Ordenanza Tarifaria. No se inscribirá a los menores de catorce (18) años.

TÍTULO XVI - DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

ARTÍCULO 311: Servicios especiales: Autorízase al Departamento Ejecutivo a reglamentar la prestación de servicios especiales como: distribución de agua potable, extracción de escombros, prestación de servicios fúnebres, etc. Estos servicios serán aforados en su momento, para su reembolso, por quienes resulten contribuyentes y en las condiciones reglamentadas por el Departamento Ejecutivo.

ARTÍCULO 312: Facúltese expresamente al Departamento Ejecutivo, a remitir las deudas por Servicios a la Propiedad Raíz que reconozcan los inmuebles que sean donados a la Municipalidad.

ARTÍCULO 313: Este Código regirá a partir del 1 de enero de 2025.

ARTÍCULO 314: Derógase la Ordenanza 1934/78 y toda otra norma que se oponga a la presente. Las remisiones efectuadas por alguna Ordenanza y/o Acto Administrativo emanado del Departamento Ejecutivo, al Código Tributario aprobado mediante Ordenanza 1934/78, deberán entenderse realizadas a la presente Ordenanza, según el esquema de equivalencias adjuntado a la presente como Anexo.

ARTÍCULO 315: Los términos que comenzaron a correr antes de su vigencia y que no estuvieren agotados, se computarán conforme a las disposiciones de este Código, salvo que los en él establecidos fueran menores a los anteriores vigentes.

TÍTULO XVII - DERECHO POR FACTIBILIDAD DE LOCALIZACIÓN, PERMISO DE INSTALACIÓN E INPECCIÓN DE ANTENAS

CAPÍTULO I - HECHO IMPONIBLE

ARTÍCULO 316: Por la habilitación de antenas, y sus estructuras portantes, para Telefonía Celular, Provisión de servicio de Televisión Satelital, servicios informáticos, telecomunicaciones, y/o similares, se abonará el tributo conforme a los valores que se establezca en la Ordenanza Tarifaria anual. Por el servicio de inspección del mantenimiento de condiciones y requisitos que requieren para su funcionamiento, las antenas, y sus estructuras portantes, para Telefonía Celular, Provisión de servicio de Televisión Satelital, servicios informáticos, telecomunicaciones, y/o similares se abonará bimestralmente el tributo conforme a los valores que se establezca en la Ordenanza Tarifaria anual.

CAPITULO II - BASE IMPONIBLE

ARTÍCULO 317: Los derechos se abonarán por cada estructura de soporte de antenas y sus infraestructuras relacionadas que se consideren como unidad acorde a lo que determine el área técnica correspondiente.

CAPITULO III - CONTRIBUYENTES RESPONSABLES

ARTÍCULO 318: Respecto a la habilitación y/o servicio de inspección de antenas y sus estructuras portantes reguladas en el artículo 316 de este Código, son contribuyentes quienes hayan solicitado u obtenido la autorización respectiva y, en su caso, responsables solidarios del pago del tributo respectivo, los propietarios de las instalaciones habilitadas, los propietarios y /o poseedores del inmueble sobre el cual se encuentren instaladas las antenas y/o sus estructuras portantes, así como también los terceros que directa o indirectamente se beneficien con la instalación; que surjan del registro que al efecto fue creado dentro del ámbito de la Dirección de Panificación Urbana o la que en el futuro la reemplace, y conforme las condiciones que establezca la reglamentación.

CAPÍTULO IV - EXENCIONES

ARTÍCULO 319: Quedan exentos de la tasa prevista en el presente título las antenas de radioaficionados, antenas de AM-FM, antenas de uso domiciliario, televisión comunitarias, los equipos de telecomunicación de defensa nacional, la seguridad pública y defensa civil, y de aquellos sujetos para los cuales la instalación y uso de las mismas no sean objeto de su actividad.

TÍTULO XVIII - RÉGIMEN SIMPLIFICADO PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES DE DERECHOS DE INSPECCIÓN, SEGURIDAD E HIGIENE DE COMERCIOS, INDUSTRIAS Y ACTIVIDADES

CIVILES

CAPITULO I

ARTÍCULO 320: Establécese un Régimen Simplificado Municipal de carácter obligatorio, para los pequeños contribuyentes de los Derechos de Inspección, Seguridad e Higiene de Comercios, Industrias y Actividades Civiles.

CAPÍTULO II -SUJETOS ALCANZADOS

ARTÍCULO 321: A los fines dispuestos en el artículo precedente, se consideran pequeños contribuyentes de los Derechos de Inspección, Seguridad e Higiene de Comercios, Industrias y Actividades Civiles a los contribuyentes locales comprendidos en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes establecido por la Ley Nacional Nº 24.977 y sus modificatorias, los cuales registrarán las mismas categorías establecidas en el Régimen indicado.

ARTÍCULO 322: La inclusión, exclusión, categorización y recategorización de los sujetos alcanzados por este régimen será en forma automática, conforme la que revistan frente a la Administración Federal de Ingresos Públicos, la normativa que reglamenta la Ley 24.977 y sus modificatorias, y lo dispuesto expresamente en el presente capítulo.

CAPÍTULO III - TRIBUTO A INGRESAR – FORMA DE PAGO

ARTÍCULO 323: Los contribuyentes del Régimen Simplificado Municipal tributarán el importe fijo mensual que establezca la Ordenanza Tributaria Municipal en función de la categoría que revistan en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes de la Ley Nacional Nº 24977, sus modificatorias y normas complementarias.

CAPÍTULO IV - EXCLUSIONES

ARTÍCULO 324: Quedarán excluidos del Régimen Simplificado Municipal los contribuyentes que:

a) Por su actividad o condición se encuentren totalmente exentos del pago de los Derechos de Inspección, Seguridad e Higiene de Comercios, Industrias y Actividades Civiles. b) Se encuentren comprendidos en el régimen de Convenio Multilateral c) Por cualquier motivo dejen de pertenecer al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes. d) Aquellas actividades que, por las características propias de su desarrollo, determine expresamente el Departamento Ejecutivo, a propuesta de las Direcciones de Rentas e Inspección General y Fiscalización, debiendo quedar claramente identificadas.

ARTÍCULO 325: Cuando un contribuyente sea excluido del Régimen Simplificado por cualquier causa, corresponderá el pago del tributo por el régimen general municipal, a partir del período siguiente al de la exclusión”.

CAPITULO V - EXHIBICIÓN DE LA IDENTIFICACIÓN Y COMPROBANTE DE PAGO

ARTÍCULO 326: Los contribuyentes que se encuentren comprendidos en el presente régimen, deberán exhibir en sus establecimientos, en lugar visible al público la constancia de opción del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes emitida por la Administración Federal de

Ingresos Públicos (A.F.I.P.), juntamente con el comprobante de pago correspondiente al último mes vencido.

CAPÍTULO VI - DOMICILIO FISCAL

ARTÍCULO 327: El dominio fiscal electrónico previsto en el art. 108 (bis) del Código Fiscal quedará obligatoriamente constituido para los sujetos alcanzados por el Régimen Simplificado Municipal, siendo legalmente válidas todas las notificaciones practicadas en él.

CAPÍTULO VII - DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 328: Facúltese al Departamento Ejecutivo a celebrar convenios con el Ministerio de Hacienda de la Provincia de Mendoza o ATM a efectos de adherir al Sistema Único Tributario dispuesto en la Resolución General Conjunta entre la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Administración Tributaria Mendoza (ATM) N° 4351/18 (registrada como RG ATM bajo el N° 59/2018), e implementar las disposiciones del presente capítulo.

ARTÍCULO 329: La implementación del Régimen Simplificado se hará de manera paulatina, incorporando a los distintos contribuyentes comprendidos en el mismo, por etapas, de manera gradual. A efectos de lo dispuesto precedentemente y respecto de todo aquello que resulte necesario para la ejecución de este Régimen, facúltese al Departamento Ejecutivo a dictar las normas reglamentarias y/o complementarias.

ARTÍCULO 330: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, dése al registro municipal respectivo, publíquese y cumplido archívese.

DADA EN SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE GODOY CRUZ, EN SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA VEINTISEIS DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VIENTICUATRO

Lic MARCELA FERNANDEZ
Presidenta

TEC. UNIV. MIRIAM ESPINOZA
Secretaria Administrativa

PROMULGAR ORDENANZA

POR LO TANTO, PROMULGASE.

Téngase por Ordenanza Municipal Nº7443/24 HCD G.C

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE

Dése al Registro Municipal

ARCHIVESE

Intendencia, 16 de Diciembre de 2024

Lic. DIEGO COSTARELLI
Intendente Municipal

Cdora. NATALIA FERNÁNDEZ
Secretaria de Hacienda

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este Aviso Oficial se publican en el siguiente link: Anexo
o podrán ser consultados en la edición web del Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
www.mendoza.gob.ar/boletinoficial
Publicaciones: 1

Fecha de Publicación	Nro Boletín
20/12/2024	32258

Boleto N°: ATM_8565745 Importe: $ 178470